

La démocratie, et comment le peuple désigne ses gouvernants

Ses trois formes, le cas français et le référendum, l'élection, les modes de scrutin — la première section du chapitre « L'organisation du pouvoir dans l'État »

Reconstruit à partir des 11 diapositives du cours magistral, des notes de ta marraine (cours 2025-2026) et du polycopié de Michel Verpeaux (UNJF, leçon 3). Les erreurs et les données dépassées relevées dans ces sources — 18 dans les supports de la fac, 2 dans les notes — sont corrigées ; ce qu'aucune source ne développe — la proportionnelle et ses calculs, le scrutin mixte, l'éligibilité, le référendum de l'article 11 — est reconstruit. Tu n'as besoin d'aucun autre document.

Date · 29 septembre 2026

Travail estimé · Apprendre — 4 sections × 4 pomodoros · réviser — J+1, J+3, J+7, J+21 · s'entraîner — 5 pomodoros

Version · 1.0

Document de travail autonome — il remplace le support de cours original, qu'il n'est pas nécessaire de relire. Toute notion évoquée dans le cours y est définie, démontrée et illustrée.

SOMMAIRE

2.1 — La démocratie, ses trois formes et le cas français

Qu'est-ce que la démocratie ?

Les trois formes de la démocratie

Le cas français : quelle forme de démocratie ?

Le référendum de l'article 11 et son utilisation

2.2 — L'élection : qui vote, qui est élu, comment on vote

Qui vote : l'électorat

Qui peut être élu : l'éligibilité

Comment on vote : les principes du suffrage

2.3 — Le scrutin majoritaire

Le principe : le premier emporte le siège

Le scrutin majoritaire à un tour

Le scrutin majoritaire à deux tours

Les effets du scrutin majoritaire

2.4 — La représentation proportionnelle et le scrutin mixte

La représentation proportionnelle

Le scrutin mixte

Quel mode de scrutin pour quelle élection ?

Les confusions qui coûtent des points

Si tu lis autre chose ailleurs : les erreurs des sources, corrigées

Ce que les correcteurs récompensent

4.1 — Fiche de synthèse

4.2 — Cartes de révision

4.3 — Moyens mnémotechniques

4.4 — Le schéma qui relie tout

Niveau 1 — Questions de cours

Niveau 2 — Exercices types d'examen

Exercice 1 — Élu au premier tour ? Qui passe au second ?

Exercice 2 — Répartir des sièges à la proportionnelle

Exercice 3 — La prime majoritaire aux municipales

Exercice 4 — Rédiger une définition complète

Niveau 3 — Questions pièges et cas transversaux

Niveau 4 — Sujet au format de l'examen

1 — Carte du chapitre

SYNTHÈSE — LE CHAPITRE EN QUELQUES LIGNES

Le chapitre 2 du cours magistral, « **L'organisation du pouvoir dans l'État** », étudie trois façons d'organiser le pouvoir : la **démocratie** (section 1 — ce cours), la **constitution** (section 2 — le cours n° 3) et la **séparation des pouvoirs** (section 3 — à venir). La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Elle pose deux questions, dans l'ordre du cours :

1. **Comment le peuple exerce-t-il le pouvoir ?** Sous **trois formes** : la démocratie **directe** — le peuple décide lui-même —, **représentative** — il élit des représentants qui décident —, et **semi-représentative**, ou semi-directe, qui combine les deux. La France est une démocratie semi-représentative : des élus, et le **référendum** (art. 3 et 11).
2. **Comment le peuple désigne-t-il ses gouvernants ?** Par l'**élection** : qui vote — l'**électorat** —, qui peut être élu — l'**éligibilité** —, comment on vote — un suffrage **universel, égal et secret** (art. 3) ; et comment les voix deviennent des sièges : le **mode de scrutin, majoritaire, proportionnel** ou **mixte**.

Ce qui tombe à l'examen — le format de l'épreuve n'est pas encore connu (à demander en TD). Sur ce chapitre, les questions les plus probables : **définir** la démocratie, le référendum, le plébiscite, le mandat représentatif, le suffrage universel, la représentation proportionnelle ; **distinguer** les trois formes de démocratie, souveraineté nationale et souveraineté populaire, référendum et plébiscite, électoral et éligibilité ; **présenter** les conditions pour être électeur, les caractères du suffrage, les trois modes de scrutin et leurs effets ; un **exercice** — dire qui est élu au premier tour, qui passe au second, répartir des sièges à la proportionnelle ; une **question de réflexion**, par exemple : « Le choix du mode de scrutin est-il neutre ? » ou « La France est-elle une démocratie représentative ? ».

Ce qu'il faut savoir par cœur

Quoi	Le contenu exact
La définition de la démocratie	Le pouvoir appartient au peuple · « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » (art. 2 al. 5 ; Lincoln, 1863)
Les trois formes	Directe · représentative · semi-représentative (ou semi-directe)
Les deux souverainetés	Nationale (Sieyès ; Constitution de 1791 : la nation, les représentants) · populaire (Rousseau ; Constitution de 1793 : le peuple, la démocratie directe)
Les articles	Art. 1er al. 2 (parité) · art. 2 al. 5 (le principe) · art. 3 (souveraineté ; représentants et référendum ; suffrage universel, égal et secret ; électeurs) · art. 7 (présidentielle) · art. 11 (référendum législatif) · art. 27 (« Tout mandat impératif est nul ») · art. 88-3 (les Européens aux municipales) · art. 89 (référendum constituant)
Les conditions pour voter	Nationalité, âge (18 ans, loi du 5 juillet 1974), droits civils et politiques — puis inscription sur une liste électorale
Les dates du suffrage	Suffrage universel masculin : 1848 · les femmes : 1944 · les 18 ans : 1974
Les caractères du suffrage	Universel, égal, secret (art. 3 al. 3) — libre ; direct ou indirect
Les trois modes de scrutin	Majoritaire (1 ou 2 tours) · proportionnel (quotient, plus fort reste, plus forte moyenne) · mixte (prime majoritaire)
Les seuils des législatives	1er tour : plus de 50 % des exprimés et 25 % des inscrits · 2d tour : 12,5 % des inscrits pour s'y maintenir · 577 circonscriptions, majorité absolue : 289 sièges
Les tendances de Duverger (1951)	Majoritaire à 1 tour → bipartisme · à 2 tours → multipartisme et alliances · proportionnelle → multipartisme

2 — Le cours reconstruit

2.1 — La démocratie, ses trois formes et le cas français

OBJECTIFS — À LA FIN DE CETTE SECTION, SANS SUPPORT, TU SAIS

- définir la démocratie, citer l'article 2 et expliquer ses trois termes ;
- présenter les trois formes de démocratie, avec leurs techniques et leurs exemples ;
- opposer souveraineté nationale et souveraineté populaire, mandat représentatif et mandat impératif, référendum et plébiscite ;
- dire quelle forme de démocratie est la France, présenter le référendum de l'article 11 et son utilisation.

Qu'est-ce que la démocratie ?

Le mot vient du grec *dêmos*, « le peuple », et *kratos*, « le pouvoir ». Au chapitre 1, la démocratie était le troisième titulaire possible de la souveraineté — après un seul, la monarchie, et quelques-uns, l'oligarchie : **le peuple**. C'est la forme d'organisation du pouvoir de nombreux États (cours).

DÉFINITION — DÉMOCRATIE

En une phrase : le régime dans lequel le pouvoir appartient au peuple.

Définition à connaître : la démocratie est le régime politique dans lequel la **souveraineté appartient au peuple**, qui l'exerce lui-même ou par des représentants qu'il élit. La Constitution de 1958 en pose le principe à l'**article 2, alinéa 5** : « **gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple** ».

La formule reprend celle d'**Abraham Lincoln** dans son **discours de Gettysburg**, le **19 novembre 1863**, en pleine guerre de Sécession. Ses trois termes disent trois choses :

- **du peuple** : le pouvoir **vient** du peuple — c'est sa source ;
- **par le peuple** : le peuple **l'exerce**, directement ou par ses élus ;
- **pour le peuple** : il est exercé **dans l'intérêt** de tous — c'est son but.

La démocratie favorise la liberté et l'égalité (cours) :

- **la liberté** : obéir à des règles que l'on a soi-même adoptées, directement ou par ses élus, c'est en quelque sorte n'obéir qu'à soi-même — le contraire de l'**autocratie**, où un seul impose sa loi. Choisir librement suppose aussi des libertés : d'opinion, de presse, d'association, de former des **partis politiques**, qui « concourent à l'expression du suffrage » (**art. 4**). Le **pluralisme** des idées est une condition de la démocratie : pour le Conseil constitutionnel, « le respect de ce pluralisme est une des conditions de la démocratie » (décision **86-217 DC** du **18 septembre 1986**) ;
- **l'égalité** : chaque citoyen pèse le même poids — une voix —, quels que soient sa fortune, son rang ou son savoir.

POINT D'EXAMEN — LA FORMULE DE CHURCHILL, EXACTEMENT

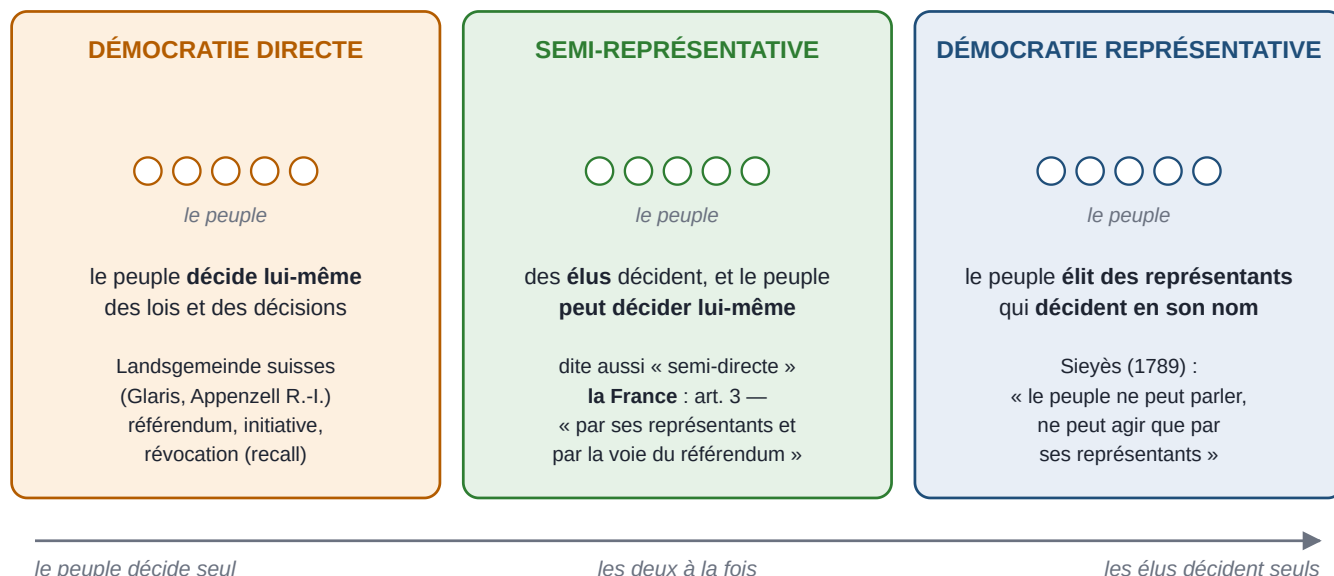
La démocratie n'est pas parfaite ; elle vaut mieux que les autres régimes. Winston **Churchill**, à la **Chambre des communes**, le **11 novembre 1947** : la démocratie est « la pire forme de gouvernement, à l'exception de toutes celles qui ont été essayées ». On la cite souvent ainsi : « **le pire des régimes, à l'exception de tous les autres** ». Churchill lui-même la présentait comme un mot déjà dit (« *it has been said* »).

POINT D'EXAMEN — POINT BONUS : LA LIBERTÉ DES ANCIENS ET CELLE DES MODERNES

Dans les cités grecques, la liberté consistait surtout à **participer au pouvoir** — voter les lois à l'assemblée ; à Athènes, au Ve siècle av. J.-C., seuls les citoyens votaient, sans les femmes, les esclaves ni les étrangers. Benjamin **Constant** a opposé cette « liberté des Anciens » à la « liberté des Modernes », qui est d'abord la jouissance paisible de la vie privée et des droits individuels (*De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes*, **1819**).

Les trois formes de la démocratie

Le cours distingue **trois formes principales**. Une seule question les sépare : **qui décide** — le peuple lui-même, ses représentants, ou les deux ?



Les trois formes de la démocratie — à savoir reproduire

La démocratie directe : le peuple décide lui-même

DÉFINITION — DÉMOCRATIE DIRECTE

En une phrase : le peuple vote lui-même les lois et les décisions, sans intermédiaire.

Définition à connaître : la démocratie directe est la forme de démocratie dans laquelle le **peuple exerce lui-même le pouvoir**, sans représentation ni délégation : les citoyens adoptent eux-mêmes les lois et les décisions importantes.

- **Son modèle** : l'assemblée des citoyens d'Athènes. Il en reste des **survivances en Suisse** : les **Landsgemeinde** — « assemblées du pays » — de deux cantons, **Glaris** et **Appenzell Rhodes-Intérieures**. Une fois par an, les citoyens se réunissent en plein air et votent à main levée les lois, le budget, les révisions de la constitution cantonale. Les femmes n'y votent que depuis **1971** à Glaris et **1990** en Appenzell Rhodes-Intérieures, où il a fallu une décision du Tribunal fédéral suisse.
- **Sa limite** : elle n'est praticable que dans une **petite communauté**. Dans un grand État, réunir des millions de citoyens pour débattre de chaque loi est impossible.

Un grand État peut pourtant emprunter à la démocratie directe **des techniques** :

Technique	Ce que c'est	Exemples
Référendum	Le peuple adopte ou rejette un texte , par oui ou par non	France : art. 11 et 89 · Écosse, sur son indépendance (septembre 2014) · Royaume-Uni : la sortie de l'Union européenne (23 juin 2016)
Initiative populaire	Des citoyens, en nombre fixé, proposent un texte ou demandent un vote	Suisse : 100 000 signatures pour proposer une révision de la Constitution fédérale · Italie : le référendum abrogatif , qui peut supprimer une loi en vigueur à la demande de 500 000 électeurs
Révocation populaire	Les électeurs mettent fin au mandat d'un élu avant son terme	Le recall de certains États américains : le gouverneur de Californie a été révoqué en 2003

En France, à l'automne et l'hiver **2018-2019**, le mouvement des « **gilets jaunes** » a réclamé un **référendum d'initiative citoyenne** (RIC) et la révocation des élus : la Constitution ne prévoit ni l'un ni l'autre.

DÉFINITION — RÉFÉRENDUM

En une phrase : un vote du peuple, par oui ou par non, sur un texte.

Définition à connaître : le référendum est la procédure par laquelle le **peuple est appelé à adopter ou à rejeter, par oui ou par non, un texte** — une loi, une révision de la constitution, l'autorisation de ratifier un traité. Il est **constituant** s'il porte sur la constitution, **législatif** s'il porte sur une loi.

PIÈGE FRÉQUENT — RÉFÉRENDUM OU PLÉBISCITE ?

Le **plébiscite** a la forme d'un référendum, mais il porte en réalité sur **une personne** : le peuple est appelé à **approuver un homme**, sa politique ou son maintien au pouvoir, plus qu'un texte — et il n'a **pas de vrai choix**, car la réponse attendue est « oui ». Les régimes napoléoniens en ont fait leur instrument : ainsi le plébiscite des **20 et 21 décembre 1851**, qui approuve le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte.

Le critère : le peuple peut-il vraiment dire non ? Les Français l'ont fait en **1946, 1969 et 2005** : c'étaient de vrais référendums. Mais un référendum peut **tourner au plébiscite** quand le dirigeant engage son sort sur le résultat : le **27 avril 1969**, le « non » l'emporte ; le **général de Gaulle démissionne** le lendemain.

La démocratie représentative : le peuple élit des représentants

DÉFINITION — DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE

En une phrase : le peuple élit des représentants, qui décident en son nom.

Définition à connaître : la démocratie représentative est la forme de démocratie dans laquelle le peuple **confie l'exercice du pouvoir à des représentants qu'il élit**, et qui décident en son nom pendant la durée de leur mandat.

Pourquoi des représentants ? Pour deux raisons :

1. **une raison pratique** : la démocratie directe est impossible dans un grand État, trop vaste et trop peuplé. Montesquieu le disait déjà : le peuple est « admirable pour choisir ceux à qui il doit confier quelque partie de son autorité », mais incapable de conduire lui-même les affaires (*De l'esprit des lois*, 1748) ;
2. **une raison théorique** : pendant la Révolution française, la souveraineté a été attribuée à la **nation**, être **abstrait** — la collectivité des générations passées, présentes et futures —, qui ne peut s'exprimer que par des représentants. **Sieyès** : « Le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants » (discours du **7 septembre 1789**).

DÉFINITION — MANDAT REPRÉSENTATIF ET MANDAT IMPÉRATIF

Le mandat représentatif : l'élu représente la **nation tout entière**, pas seulement ses électeurs ; il **vote librement**, sans être lié par leurs instructions, et ne peut pas être révoqué avant la fin de son mandat.

Le mandat impératif : l'élu est tenu de suivre les **instructions** de ses électeurs, qui peuvent le **révoquer** s'il ne les respecte pas.

En France, le mandat est représentatif : « **Tout mandat impératif est nul**. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel » (**art. 27** de la Constitution).

Le mot « mandat » vient du droit civil — le mandant confie une mission au mandataire, qui doit suivre ses consignes —, mais en politique le mandataire, l'élu, **garde sa liberté de décision** (polycopié).

Les deux conceptions de la souveraineté, à connaître absolument :

	Souveraineté nationale	Souveraineté populaire
Penseur	Sieyès (<i>Qu'est-ce que le tiers état ?</i> , 1789)	Rousseau (<i>Du contrat social</i> , 1762)
Titulaire	La nation , être abstrait et indivisible	Le peuple réel, somme des citoyens : chacun détient une part de la souveraineté — un dix-millième dans un État de dix mille citoyens, dit Rousseau
Forme de démocratie	Représentative : la nation ne peut s'exprimer que par ses représentants	Directe : « La souveraineté ne peut être représentée » (Rousseau, livre III, chapitre 15)
Mandat	Représentatif	Impératif
Droit de vote	Peut être restreint : voter est une fonction , confiée à ceux que la nation en juge dignes — d'où le suffrage censitaire	Forcément universel : voter est un droit de chaque citoyen
Texte	Constitution de 1791	Constitution de 1793 (jamais appliquée)

DÉFINITION — SUFFRAGE CENSITAIRE

Définition à connaître : le suffrage censitaire réserve le droit de vote aux citoyens qui paient un **impôt** d'un montant minimal, le **cens**. Il a été pratiqué en France sous la Constitution de **1791**, sous le Directoire (**1795**) et sous les Chartes de **1814 à 1848**.

Le suffrage universel s'impose ensuite, par étapes : les hommes en **1848**, les femmes en **1944**.

POINT D'EXAMEN — POINT BONUS : ROUSSEAU CONTRE LA REPRÉSENTATION

« Le peuple anglais pense être libre ; il se trompe fort, il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement ; sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien » (Rousseau, *Du contrat social*, livre III, chapitre 15). La phrase résume la critique de la démocratie représentative par la souveraineté populaire.

PIÈGE FRÉQUENT — RÉGIME REPRÉSENTATIF NE VEUT PAS DIRE DÉMOCRATIE

Un régime représentatif peut exister dans une **monarchie** comme dans une république, et avec un suffrage **censitaire** : les représentants ne sont alors élus que par une minorité fortunée. Il ne devient une **démocratie** représentative qu'avec le **suffrage universel**.

La démocratie semi-représentative : les deux à la fois

DÉFINITION — DÉMOCRATIE SEMI-REPRÉSENTATIVE OU SEMI-DIRECTE

En une phrase : des représentants élus, mais le peuple peut aussi décider lui-même.

Définition à connaître : la démocratie semi-représentative — que le polycopié appelle **semi-directe** — **combine** la démocratie représentative et des **procédés de démocratie directe** : le pouvoir est exercé par des représentants élus, mais le peuple peut intervenir directement, surtout par le **référendum**, parfois par l'initiative populaire ou le référendum abrogatif.

C'est aujourd'hui la forme la plus répandue : la Suisse — où les votations sont fréquentes —, l'Italie, la France.

POINT D'EXAMEN — DEUX NOMS POUR UNE MÊME FORME

Les diapositives disent démocratie « **semi-représentative** », le polycopié « **semi-directe** » : dans ce cours, les deux désignent la même forme mixte. Emploie le terme du cours et cite l'autre. Certains manuels réservent « semi-représentatif » au régime où les élus suivent de près l'opinion — par les partis, par la dissolution : si ton chargé de TD fait cette distinction, suis-la.

Le cas français : quelle forme de démocratie ?

Une démocratie semi-représentative. L'article 3 en pose les deux composantes :

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » (art. 3, al. 1)

- **Par ses représentants** : le Président de la République, les députés, les sénateurs, les élus locaux — avec un **mandat représentatif** (art. 27).
- **Par la voie du référendum** : au niveau national, le référendum **législatif** de l'article 11 et le référendum **constituant** de l'article 89 ; au niveau local, le référendum local (**art. 72-1**, depuis 2003).

L'article 3 fait la synthèse des deux souverainetés : la souveraineté est « **nationale** », comme chez Sieyès, mais elle « appartient au peuple », comme chez Rousseau ; elle s'exerce par des représentants **et** par le référendum ; et « aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice » (al. 2).

POINT D'EXAMEN — LA RÉPONSE ATTENDUE

La France est une démocratie **semi-représentative** : l'article 3 met sur le même plan les représentants et le référendum. En pratique, **la représentation domine** : le référendum reste l'exception, et le dernier référendum national date de **2005**.

Le référendum de l'article 11 et son utilisation

DÉFINITION — LE RÉFÉRENDUM DE L'ARTICLE 11

Définition à connaître : le référendum **législatif** de l'article 11 permet au **Président de la République** de soumettre au peuple un **projet de loi** portant sur l'**organisation des pouvoirs publics**, sur des **réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale** de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la **ratification d'un traité** qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

- **Qui le déclenche ?** Le **Président de la République**, sur **proposition du Gouvernement** pendant les sessions, ou sur **proposition conjointe des deux assemblées**. C'est un **pouvoir propre** : il décide sans contreseing (art. 19), et il reste libre de ne pas donner suite.
- **Son champ s'est élargi** : la politique économique et sociale en **1995**, l'environnement en **2008**.
- **Le référendum d'initiative partagée**, créé par la révision du **23 juillet 2008** (art. 11 al. 3) et applicable depuis le **1er janvier 2015** : l'initiative d'un **cinquième des membres du Parlement** — 185 sur 925 —, **soutenue par un dixième des électeurs inscrits** — environ 4,7 millions de personnes. Si les deux assemblées n'examinent pas la proposition dans les six mois, le Président la soumet au référendum. **Aucun n'a abouti** : sur la privatisation d'Aéroports de Paris, en 2019-2020, environ **1,09 million** de soutiens ont été recueillis.

Son utilisation sous la Ve République — huit référendums par l'article 11 :

Date	Objet	Résultat
8 janvier 1961	Autodétermination de l'Algérie	Oui, 75 %
8 avril 1962	Accords d'Évian : l'indépendance de l'Algérie	Oui, 91 %
28 octobre 1962	Élection du Président au suffrage universel direct	Oui, 62 %
27 avril 1969	Régions et réforme du Sénat	Non, 52 % — de Gaulle démissionne
23 avril 1972	Élargissement des Communautés européennes	Oui, 68 %
6 novembre 1988	Avenir de la Nouvelle-Calédonie	Oui, 80 % — mais 63 % d'abstention
20 septembre 1992	Traité de Maastricht	Oui, 51 %
29 mai 2005	Traité établissant une Constitution pour l'Europe	Non, 55 %

Un seul référendum a eu lieu par l'**article 89**, pour réviser la Constitution : le **quinquennat**, le **24 septembre 2000** — oui à 73 %, avec près de **70 %** d'abstention.

POINT D'EXAMEN — CE QUE MONTRENT CES DATES

1. **Aucun référendum national depuis 2005** : la démocratie française est d'abord représentative.
2. **Le référendum peut devenir plébiscite** : de Gaulle liait son maintien au résultat, et il est parti après le « non » de 1969.
3. Les électeurs **répondent parfois à une autre question** que celle qui est posée — ils sanctionnent le pouvoir en place —, et l'**abstention** peut être massive : 63 % en 1988, 70 % en 2000.
4. L'article 11 a servi à **réviser la Constitution** en 1962, et à tenter de le faire en 1969 : un usage contesté, étudié dans le cours n° 3.

2.2 — L'élection : qui vote, qui est élu, comment on vote

OBJECTIFS — À LA FIN DE CETTE SECTION, SANS SUPPORT, TU SAIS

- donner le principe du suffrage universel, son histoire, et les conditions pour être électeur et pour voter ;
- définir l'éligibilité, en donner les conditions, distinguer inéligibilité et incompatibilité, raconter l'histoire de la parité ;
- expliquer les caractères du suffrage — universel, égal, secret, libre, direct ou indirect ;
- lire un résultat d'élection : inscrits, votants, abstention, blancs et nuls, suffrages exprimés.

Dans une démocratie, les gouvernants sont choisis par l'**élection** : c'est elle qui leur donne leur **légitimité**. Le cours l'étudie en deux points : **A. les modalités du vote** — cette section — et **B. les modes de scrutin** — les sections 2.3 et 2.4.

Qui vote : l'électorat

DÉFINITION — ÉLECTORAT ET SUFFRAGE UNIVERSEL

En une phrase : l'électorat, c'est le droit de voter ; le suffrage est universel quand tous les citoyens adultes votent.

Définition à connaître : l'**électorat** est le droit de vote — ou l'ensemble de ceux qui le détiennent. Le **suffrage universel** est celui qui appartient à **tous les nationaux majeurs** jouissant de leurs droits civils et politiques, **sans condition** de fortune, d'instruction ou de sexe.

Le principe en démocratie (cours) : le suffrage universel. « Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques » (**art. 3, al. 4**).

Une conquête par étapes :

Date	Étape
1791, 1795, 1814-1848	Suffrage censitaire : seuls votent ceux qui paient le cens
1848	Suffrage universel masculin (décret du 5 mars 1848)
1944	Les femmes deviennent électrices et éligibles (ordonnance du 21 avril 1944) ; elles votent pour la première fois aux municipales du 29 avril 1945
1945	Les militaires retrouvent le droit de vote, dont la loi les privait depuis 1872 — l'armée était « la Grande Muette »
1974	Le droit de vote passe de 21 à 18 ans (loi du 5 juillet 1974)

Les restrictions (cours) — les **conditions de jouissance** du droit de vote, qui font d'une personne un **électeur**. Elles sont **cumulatives** :

1. La nationalité. Seuls les **nationaux** votent. Le Conseil constitutionnel l'a jugé à propos du traité de Maastricht : l'article 3 réserve aux Français le droit de vote et d'éligibilité aux élections liées à l'**exercice de la souveraineté nationale** — y compris les municipales, parce que les conseillers municipaux désignent les électeurs des sénateurs (décision **92-308 DC** du **9 avril 1992**). Pour ratifier le traité, il a fallu **réviser la Constitution** (**25 juin 1992**) et créer l' :

« Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. »

2. L'âge. Être **majeur** : **18 ans** accomplis.

3. La capacité : jouir de ses droits civils et politiques. Un juge pénal peut **priver** un condamné du droit de vote, à titre de peine complémentaire et pour une durée limitée — dix ans au plus ; cette privation n'est jamais automatique. Les **majeurs sous tutelle** votent depuis la **loi du 23 mars 2019**.

Les conditions d'exercice — pour **voter réellement**, l'électeur doit être **inscrit sur une liste électorale** :

- l'inscription est **obligatoire** (art. L. 9 du Code électoral), mais **sans sanction** ;
- il y a **une liste par commune**, et il faut un **lien avec la commune** (art. L. 11) : y avoir son **domicile**, ou y **résider depuis six mois** au moins, ou y **payer un impôt local** pour la deuxième année — le propriétaire d'une résidence secondaire, par exemple —, ou y être fonctionnaire astreint à y résider ;
- les jeunes qui atteignent 18 ans sont **inscrits d'office** (loi du 10 novembre 1997) ;
- depuis le **1er janvier 2019** (loi du 1er août 2016), un **répertoire électoral unique**, tenu par l'**INSEE**, centralise les listes : on peut s'inscrire **toute l'année**, jusqu'au **sixième vendredi** avant un scrutin ; le **maire** statue sur les demandes, une **commission de contrôle** vérifie la régularité de la liste.

Conditions de jouissance : être électeur	Conditions d'exercice : pouvoir voter
La nationalité française — exception : les citoyens de l'Union aux municipales (art. 88-3)	L' inscription sur une liste électorale

Conditions de jouissance : être électeur	Conditions d'exercice : pouvoir voter
L'âge : 18 ans	Obligatoire, mais sans sanction
Les droits civils et politiques	Un lien avec la commune (art. L. 11)

PIÈGE FRÉQUENT — DEUX PASSAGES DÉPASSÉS DU POLYCOPIÉ

- Les **majeurs sous tutelle** ne sont plus privés du droit de vote : l'article L. 5 du Code électoral, que cite le photocopie, a été **abrogé** par la loi du **23 mars 2019**.
- La liste n'est plus « révisée chaque année » par une commission administrative : depuis **2019**, le **répertoire électoral unique** permet de s'inscrire toute l'année, jusqu'au sixième vendredi avant le scrutin.

Qui peut être élu : l'éligibilité

DÉFINITION — ÉLIGIBILITÉ

En une phrase : le droit d'être candidat et d'être élu.

Définition à connaître : l'éligibilité est l'**aptitude juridique à être élu** : elle suppose d'avoir la qualité d'électeur et de remplir les conditions propres à chaque élection — un âge minimal, l'absence d'inéligibilité.

- **Être électeur** — et donc, en principe, Français : les citoyens de l'Union ne sont éligibles qu'au conseil municipal, sans pouvoir être maire ni adjoint (art. 88-3).
- **Avoir l'âge requis : 18 ans** pour la plupart des mandats — Président de la République, député, conseiller municipal, départemental ou régional ; **24 ans** pour être **sénateur** (loi organique du 14 avril 2011).
- **Ne pas être inéligible** : certaines fonctions interdisent de se présenter là où on les exerce — un **préfet**, un **magistrat** ne peuvent pas être élus dans le ressort où ils exercent, pour qu'ils n'usent pas de leur position ; un juge pénal peut aussi prononcer une **peine d'inéligibilité**.

PIÈGE FRÉQUENT — INÉLIGIBILITÉ OU INCOMPATIBILITÉ ?

L'**inéligibilité** empêche d'être élu : l'élection est annulée. L'**incompatibilité** empêche seulement de **cumuler** deux fonctions **une fois élu** : l'élu doit choisir. Exemples d'incompatibilités : on ne peut être à la fois député et sénateur, ni **ministre et parlementaire** (art. 23) ; depuis **2017**, un parlementaire ne peut plus exercer une **fonction exécutive locale** — maire, adjoint, président ou vice-président d'un conseil départemental ou régional (loi organique du **14 février 2014** sur le non-cumul).

La parité — le cours cite l'article 1er, alinéa 2 : « **La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives**, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. » Son histoire est une question d'examen classique :

- 1982 — la censure.** Une loi impose des listes municipales comportant au plus 75 % de candidats du même sexe. Le Conseil constitutionnel la **censure** : la qualité de citoyen ouvre à tous le droit de vote et d'éligibilité dans des conditions identiques, et répartir les candidats selon leur sexe **rompt cette égalité** (décision **82-146 DC** du **18 novembre 1982**). Il le redit en 1999 (décision **98-407 DC** du **14 janvier 1999**).
- 1999 — la révision.** Pour surmonter cette jurisprudence, la **loi constitutionnelle du 8 juillet 1999** inscrit dans la Constitution que la loi « favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ».
- 2000 — la loi.** La **loi du 6 juin 2000** impose des **listes paritaires** pour les scrutins de liste, et une **pénalité financière** aux partis qui ne présentent pas autant de femmes que d'hommes aux législatives.
- 2008 — l'article 1er.** La révision du **23 juillet 2008** place le principe à l' et l'étend aux **responsabilités professionnelles et sociales**.
- 2015 — le binôme.** Les conseillers départementaux sont élus par **binômes femme-homme**.

ANALOGIE — MARCHÉS FINANCIERS — LA PARITÉ, JUSQUE DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION

Pourquoi la révision de 2008 a-t-elle ajouté les « **responsabilités professionnelles et sociales** » ? Parce qu'en **2006**, le Conseil constitutionnel avait censuré une loi imposant une part de femmes dans les conseils d'administration des sociétés, faute de fondement constitutionnel. Une fois le principe inscrit à l'article 1er, la loi **Copé-Zimmermann** du 27 janvier **2011** a pu imposer **40 %** de femmes dans les conseils des grandes sociétés, cotées ou non : le même mécanisme — révision, puis loi — que pour les mandats électoraux en 1999-2000.

Comment on vote : les principes du suffrage

Les « principes à retenir » (cours) sont concrétisés par l'article 3, alinéa 3 : « Le suffrage peut être **direct ou indirect** dans les conditions prévues par la Constitution. Il est **toujours universel, égal et secret.** »

Principe	Ce qu'il signifie	Ce qu'il implique
Universel	Tous les nationaux majeurs votent	Ni cens, ni exclusion des femmes (1848, 1944)
Égal	« Un homme, une voix » : chaque électeur a une voix, qui pèse autant que les autres	Interdit le vote plural — plusieurs voix pour certains électeurs — et le vote familial ; impose des circonscriptions de population comparable
Secret	Nul ne doit savoir pour qui on vote	Isoloir obligatoire, enveloppe, urne : le secret protège la liberté du vote contre les pressions
Libre	On vote pour qui on veut, ou on ne vote pas	En France, voter est un droit et un devoir civique , pas une obligation
Direct ou indirect	Direct : les électeurs élisent eux-mêmes · indirect : ils élisent des élus, qui élisent à leur tour	Direct : le Président, les députés, les élus locaux · indirect : les sénateurs , élus par des grands électeurs — surtout des délégués des conseils municipaux

L'égalité et le découpage. Si une circonscription compte deux fois plus d'habitants qu'une autre, la voix de ses électeurs pèse deux fois moins. Le Conseil constitutionnel contrôle donc le **découpage** des circonscriptions législatives — la population doit en être la base —, mais il ne censure qu'une **erreur manifeste** : il laisse une marge au législateur.

La liberté : voter n'est pas obligatoire. Le vote est obligatoire en **Belgique** et au **Luxembourg**. En France, seuls les **grands électeurs** des sénatoriales sont tenus de voter, sous peine d'**amende**. Conséquence : l'**abstention**, variable selon l'enjeu :

Élection	Abstention
Présidentielle 2022	26,31 % au 1er tour · 28,01 % au 2d
Législatives 2024	Environ un tiers des inscrits, à chaque tour
Européennes	59,37 % en 2009 , le record · 49,88 % en 2019 · 48,51 % en 2024
Référendum sur le quinquennat, 2000	69,81 %

DÉFINITION — VOTE BLANC, VOTE NUL, SUFFRAGES EXPRIMÉS

Le **vote blanc** : une enveloppe vide ou un bulletin sans nom — le choix conscient de ne choisir personne. Le **vote nul** : un bulletin irrégulier — déchiré, annoté, plusieurs bulletins dans l'enveloppe —, souvent une erreur. Les **suffrages exprimés** sont les votes qui désignent un candidat ou une liste : **les votants, moins les blancs et les nuls**.

Depuis la **loi du 21 février 2014**, les votes blancs sont **décomptés à part** et mentionnés dans les résultats — mais ils ne comptent **toujours pas** dans les suffrages exprimés. Leur poids peut être important : au référendum de **2000**, près de **2 millions** de bulletins blancs et nuls, soit environ **16 % des votants**.

FORMULE CLÉ — LIRE UN RÉSULTAT D'ÉLECTION

votants = inscrits – abstentionnistes

suffrages exprimés = votants – blancs – nuls

taux d'abstention = $\frac{\text{abstentionnistes}}{\text{inscrits}} \times 100$

Les **inscrits** sont les électeurs inscrits sur les listes ; les **votants**, ceux qui ont voté ; les **exprimés**, ceux dont le bulletin désigne un candidat. Les pourcentages de voix se calculent **sur les exprimés** — mais les seuils de 25 % et de 12,5 % des législatives, **sur les inscrits**.

INSCRITS : 100 000

Ce que deviennent les inscrits



Les trois seuils des législatives, sur la même échelle

12,5 % des inscrits = 12 500 voix
pour se maintenir au second tour

25 % des inscrits = 25 000 voix
l'une des deux conditions du 1er tour

majorité absolue des exprimés = 29 001 voix
l'autre condition du 1er tour

Longueurs proportionnelles au nombre de voix · exemple du § 2.2

Du nombre d'inscrits aux suffrages exprimés, et les trois seuils des législatives — à l'échelle

EXEMPLE CHIFFRÉ — UN RÉSULTAT, RECALCULÉ

Une circonscription compte **100 000 inscrits** ; **60 000** électeurs votent ; on dépouille **1 500** bulletins blancs et **500** nuls.

- **Abstentionnistes** : $100\,000 - 60\,000 = 40\,000$; taux d'abstention : $40\,000 \div 100\,000 \times 100 = 40\%$.
- **Suffrages exprimés** : $60\,000 - 1\,500 - 500 = 58\,000$.
- Un candidat qui recueille **30 000** voix obtient $30\,000 \div 58\,000 \times 100 \approx 51,7\%$ des exprimés — mais seulement $30\,000 \div 100\,000 \times 100 = 30\%$ des inscrits.
- **Vérification** : $40\,000 + 1\,500 + 500 + 58\,000 = 100\,000$ — on retrouve bien les inscrits.

ANALOGIE — MARCHÉS FINANCIERS — TOUJOURS DEMANDER « SUR QUELLE BASE ? »

Un rendement de 10 % ne veut rien dire tant qu'on ne sait pas s'il est calculé sur le capital investi ou sur la valeur de marché. De même, les 30 000 voix de l'exemple font **51,7 % des exprimés** mais **30 % des inscrits**. À l'examen, précisez toujours la base de chaque pourcentage : c'est là que se cachent les pièges des seuils.

2.3 — Le scrutin majoritaire

OBJECTIFS — À LA FIN DE CETTE SECTION, SANS SUPPORT, TU SAIS

- définir le mode de scrutin et distinguer scrutin uninominal ou de liste, à un ou à deux tours ;
- calculer une majorité absolue et la distinguer de la majorité relative ;
- expliquer le scrutin majoritaire à un tour et à deux tours, avec les règles des législatives et de la présidentielle ;
- présenter ses effets — avantages, inconvénients, tendances de Duverger — et leurs limites en 2022 et 2024.

« **Le scrutin permet d'obtenir un résultat électoral** » (cours) : c'est la règle qui **transforme des voix en sièges**. Elle n'est pas neutre : le même vote peut donner des assemblées très différentes selon le mode de scrutin.

DÉFINITION — MODE DE SCRUTIN

En une phrase : la règle qui transforme les voix en sièges.

Définition à connaître : le mode de scrutin est l'ensemble des **règles qui déterminent comment les suffrages exprimés sont convertis en sièges** et comment les élus sont désignés. Le cours en distingue **trois** : le scrutin **majoritaire**, la **représentation proportionnelle** et le scrutin **mixte**.

Pour chaque élection, le législateur choisit aussi :

- un scrutin **uninominal** — **un siège** par circonscription, on vote pour **un candidat** : il personnalise l'élection et lie l'élu à sa circonscription — ou **de liste** — **plusieurs sièges**, on vote pour **une liste** ;
- un scrutin à **un tour** ou à **deux tours** ;
- un scrutin **direct** ou **indirect** (section 2.2).

En France, ces choix sont faits par la **loi** (art. 34 de la Constitution) — sauf pour l'élection présidentielle, que la Constitution règle elle-même (**art. 7**). Ils peuvent donc changer sans révision de la Constitution : les législatives de **1986** ont eu lieu à la proportionnelle.

Le principe : le premier emporte le siège

DÉFINITION — SCRUTIN MAJORITAIRE

En une phrase : le candidat, ou la liste, qui a le plus de voix emporte le siège ; les autres n'ont rien.

Définition à connaître : au scrutin majoritaire, **le siège est attribué au candidat — ou la liste — qui obtient la majorité des suffrages exprimés** ; les autres n'obtiennent aucun siège. Il se déroule en **un tour** ou en **deux tours**.

DÉFINITION — MAJORITÉ ABSOLUE ET MAJORITÉ RELATIVE

La **majorité absolue** : **plus de la moitié** des suffrages exprimés. La **majorité relative** : **le plus grand nombre de voix**, même s'il n'atteint pas la moitié.

FORMULE CLÉ — CALCULER UNE MAJORITÉ ABSOLUE

$$\text{majorité absolue} = \lfloor \frac{N}{2} \rfloor + 1$$

N est le nombre de suffrages exprimés — ou de sièges. $\lfloor \rfloor$ se lit « partie entière » : on prend la moitié de N , on retire les décimales, on ajoute 1. C'est le **premier nombre entier supérieur à la moitié**.

EXEMPLE CHIFFRÉ — DEUX MAJORITÉS ABSOLUES, CALCULÉES

- **À l'Assemblée nationale, 577 sièges** : $577 \div 2 = 288,5$; partie entière 288 ; $288 + 1 = 289$ sièges. La formule « la moitié plus une voix », qu'on lit dans le polycopié, donnerait $288,5 + 1 = 289,5$: absurde.
- **Avec 44 000 suffrages exprimés** : $44\,000 \div 2 = 22\,000$; $22\,000 + 1 = 22\,001$ voix.

Le scrutin majoritaire à un tour

- **Le fonctionnement** : un seul vote ; le candidat arrivé **en tête** est élu, **même sans majorité absolue**. Les Britanniques l'appellent *first past the post* : « le premier à passer le poteau ».
- **Les exemples** : le **Royaume-Uni**, pour les 650 sièges de la Chambre des communes ; les **États-Unis**, pour la plupart des sièges de la Chambre des représentants (exemple de ton cours). Il **n'existe pas en France** pour les élections politiques.
- **Ses effets** : il est **brutal** — un candidat peut être élu avec 30 % des voix, face à 70 % de voix dispersées ; les électeurs votent « **utile** » pour l'un des deux grands candidats ; il favorise le **bipartisme** — au Royaume-Uni, conservateurs et travaillistes.

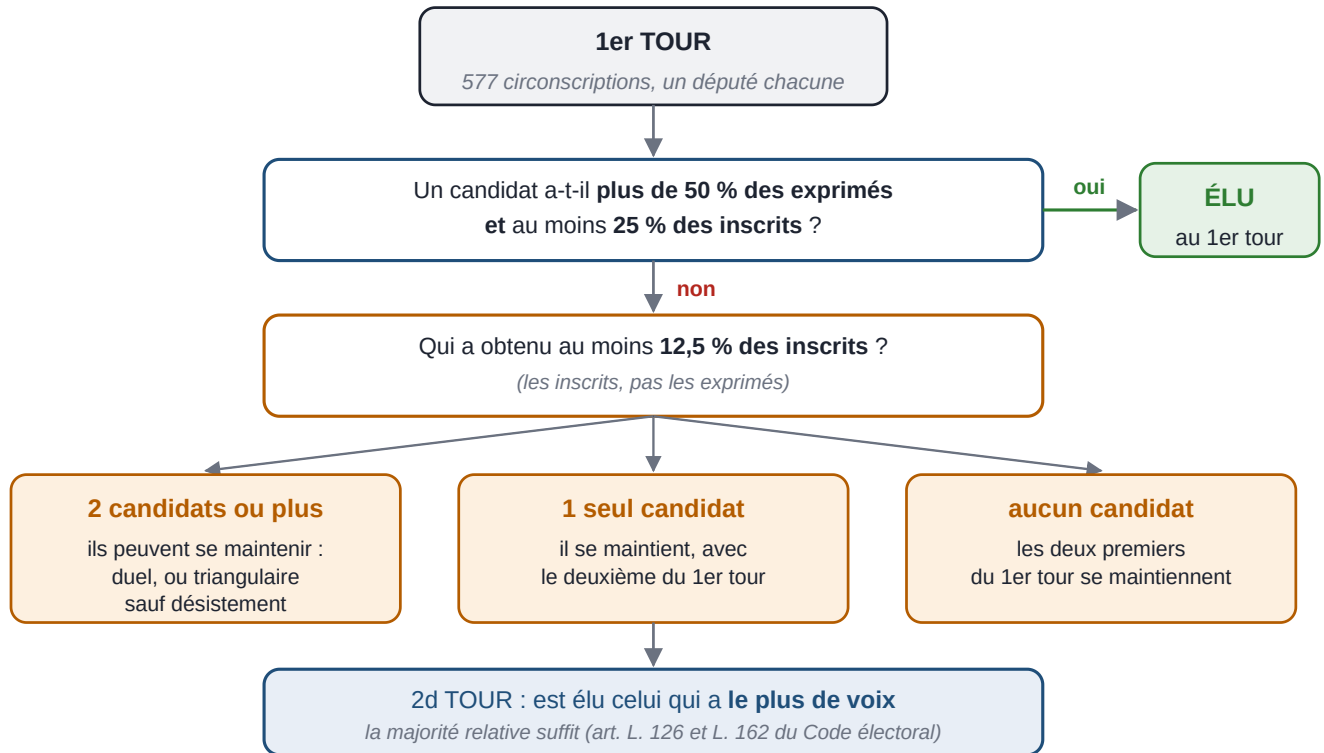
Le scrutin majoritaire à deux tours

Le principe : pour être élu au **premier tour**, il faut la **majorité absolue** ; sinon, un **second tour** a lieu, où la **majorité relative** suffit. La formule classique : « **au premier tour, on choisit ; au second, on élimine** ». Au premier tour, l'électeur vote pour son candidat préféré, sans calcul — c'est « le vrai visage politique du pays » (polycopié) ; entre les deux tours, les candidats mal placés **se désistent** au profit d'un allié, et les partis négocient des **alliances**.

Les règles des législatives — 577 circonscriptions, un député chacune : scrutin **uninominal majoritaire à deux tours** (art. L. 123 du Code électoral).

Tour	Pour être élu	Pour se maintenir au second tour
1er tour	la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal à 25 % des électeurs inscrits (art. L. 126)	—

Tour	Pour être élu	Pour se maintenir au second tour
2d tour	la majorité relative : le plus de voix	avoir obtenu au 1er tour au moins 12,5 % des électeurs inscrits ; si un seul candidat atteint ce seuil, ou aucun, les deux premiers peuvent se maintenir (art. L. 162)



Les législatives en deux tours : qui est élu, qui continue — à savoir refaire

Quand trois candidats dépassent 12,5 % des inscrits — ce qui arrive quand la participation est forte —, le second tour peut être une **triangulaire**, sauf désistement : en **2024**, plus de 200 candidats qualifiés se sont retirés entre les deux tours.

Les règles de la présidentielle (art. 7 de la Constitution) : est élu au premier tour le candidat qui obtient la **majorité absolue des suffrages exprimés** ; sinon, un second tour a lieu **le quatorzième jour suivant**, entre les **deux** candidats arrivés en tête — après le retrait éventuel de candidats mieux placés. Avec deux candidats, le vainqueur a forcément la majorité absolue. Depuis la première élection au suffrage universel direct, en **1965**, **aucun** président n'a été élu dès le premier tour.

PIÈGE FRÉQUENT — TROIS SEUILS À NE PAS CONFONDRE

- **Plus de 50 % des exprimés** : pour être élu au premier tour — et, aux législatives, **en plus, 25 % des inscrits**. Avec une faible participation, un candidat peut avoir la majorité absolue des exprimés sans être élu.
- **12,5 % des inscrits**, et non des exprimés : pour se maintenir au second tour des législatives. Avec 60 % de votants, cela représente $12,5 \div 0,60 \approx 20,8$ % des exprimés — s'il n'y a ni blanc ni nul.
- **Au second tour, aucun seuil** : le premier est élu.

EXEMPLE CHIFFRÉ — ÉLU AU PREMIER TOUR ? DEUX CIRCONSCRIPTIONS

Circonscription 1 : 100 000 inscrits, 45 000 votants, 1 000 blancs et nuls, donc **44 000 exprimés**. Le candidat A obtient **23 000** voix, soit $23\,000 \div 44\,000 \approx 52,3$ % des exprimés : la majorité absolue (22 001). Mais 25 % des inscrits = **25 000** voix, et A n'en a que 23 000 : **pas élu au premier tour**.

Circonscription 2 : 90 000 inscrits, 70 000 votants, 2 000 blancs et nuls, donc **68 000 exprimés**. A obtient **36 000** voix : $36\,000 \geq 34\,001$, la majorité absolue, et $36\,000 \geq 90\,000 \times 25 \div 100 = 22\,500$. **Élu dès le premier tour**.

Les effets du scrutin majoritaire

Le cours et les notes en retiennent l'avantage et l'inconvénient :

1. **L'avantage : des majorités stables.** Le scrutin majoritaire **amplifie** la victoire — le parti ou la coalition en tête obtient une part des sièges bien supérieure à sa part des voix — et permet souvent une **majorité absolue** à l'Assemblée (289 sièges), ce qui **facilite la prise de décision** (notes). Combiné à la **bipolarisation** — deux camps qui s'allient au second tour —, il a assuré la **stabilité gouvernementale** de la Ve République, alors que les alliances instables de la IIIe République ne le permettaient pas (polycopié).
2. **L'inconvénient : un défaut de représentativité.** Les **petits partis** sont peu ou pas représentés ; le scrutin favorise les grandes formations (notes). L'exemple le plus parlant : le **Front national** obtient **35 sièges** en **1986**, élection à la proportionnelle, puis **un seul** en **1988**, au scrutin majoritaire, avec un score voisin, près de 10 % ; aucun en 1993. Ses successeurs ont percé depuis : 8 sièges en 2017, 89 en 2022, plus de 120 en 2024.

Mais la stabilité n'est pas automatique (notes). En **2022**, la coalition du Président n'obtient que 245 sièges, 44 de moins que la majorité absolue ; en **2024**, aucun bloc n'approche la majorité. Élu au scrutin majoritaire, l'Assemblée ressemble alors à une assemblée élue à la proportionnelle : il faut **chercher des coalitions**, ce dont la vie politique française n'a pas l'habitude. C'était déjà le cas, dans une moindre mesure, en **1988**.

POINT D'EXAMEN — LES TROIS TENDANCES DE DUVERGER

Le politiste Maurice **Duverger** (*Les Partis politiques*, 1951) a formulé trois tendances, souvent appelées « lois de Duverger » :

1. le scrutin majoritaire **à un tour** tend au **bipartisme** — le Royaume-Uni, les États-Unis ;
2. le scrutin majoritaire **à deux tours** tend au **multipartisme tempéré par des alliances** — la Ve République, avec ses deux coalitions ;
3. la **représentation proportionnelle** tend au **multipartisme**, avec des partis indépendants les uns des autres.

Ce sont des **tendances**, pas des lois absolues : la France de 2024 a un scrutin à deux tours et une Assemblée éclatée.

PIÈGE FRÉQUENT — LE TABLEAU INVERSÉ DU POLYCOPIÉ

Page 9, le polycopié écrit sous le scrutin **à un tour** : « s'accommode du multipartisme, le premier tour restant ouvert à toutes les formations ». C'est l'inverse : la phrase décrit le scrutin **à deux tours** — son propre texte le dit page 8. Le scrutin à un tour, lui, pousse au **bipartisme**.

2.4 — La représentation proportionnelle et le scrutin mixte

OBJECTIFS — À LA FIN DE CETTE SECTION, SANS SUPPORT, TU SAIS

- définir la représentation proportionnelle et expliquer son fonctionnement par listes ;
- répartir des sièges avec le quotient électoral, puis au plus fort reste et à la plus forte moyenne ;
- définir le scrutin mixte et calculer la prime majoritaire des municipales ;
- comparer les effets des trois modes de scrutin et dire lequel s'applique à chaque élection française.

La représentation proportionnelle

DÉFINITION — REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE

En une phrase : chaque liste obtient un nombre de sièges proportionnel à ses voix.

Définition à connaître : la représentation proportionnelle est le mode de scrutin qui **attribue à chaque liste un nombre de sièges proportionnel au nombre de suffrages qu'elle a obtenus**. Elle fonctionne **par listes** : chaque liste présente autant de candidats que de sièges à pourvoir, et les sièges gagnés vont aux candidats **dans l'ordre de la liste**.

Le fonctionnement par liste (cours). L'électeur ne vote pas pour une personne mais pour une **liste**, en général en **un seul tour**. La répartition se fait en deux étapes :

1. **Le quotient électoral** : on divise les suffrages exprimés par le nombre de sièges. C'est le « prix » d'un siège, en voix. Chaque liste reçoit autant de sièges qu'elle contient de fois ce quotient.
2. **Les sièges restants** : il en reste presque toujours quelques-uns. Deux méthodes pour les attribuer : le **plus fort reste** ou la **plus forte moyenne**.

FORMULE CLÉ — LE QUOTIENT ÉLECTORAL

$$Q = \frac{\text{suffrages exprimés}}{\text{nombre de sièges à pourvoir}}$$

Chaque liste reçoit d'abord la **partie entière** de (ses voix ÷ Q) : autant de sièges que de fois le quotient dans ses voix.

FORMULE CLÉ — LES DEUX MÉTHODES POUR LES SIÈGES RESTANTS

Au **plus fort reste**, on calcule pour chaque liste ce qui lui reste de voix :

$$\text{reste} = \text{voix de la liste} - \text{sièges déjà obtenus} \times Q$$

Les sièges restants vont, un par un, aux listes qui ont **les plus forts restes**.

À la **plus forte moyenne**, on calcule pour chaque liste le nombre de voix par siège qu'elle aurait si on lui donnait un siège de plus :

$$\text{moyenne} = \frac{\text{voix de la liste}}{\text{sièges déjà obtenus} + 1}$$

Le siège va à la liste qui a la **plus forte moyenne** ; on recommence pour chaque siège restant, en mettant à jour les sièges obtenus.

EXEMPLE CHIFFRÉ — CINQ SIÈGES, 100 000 VOIX : LES DEUX MÉTHODES

Cinq listes se disputent **5 sièges** ; **100 000** suffrages exprimés : A **47 000**, B **16 000**, C **15 800**, D **12 000**, E **9 200** — leur somme fait bien 100 000.

Le quotient : $Q = 100\,000 \div 5 = 20\,000$ voix. A : $47\,000 \div 20\,000 = 2,35$, donc **2 sièges** ; B, C, D et E ont moins de 20 000 voix : **0**. Deux sièges attribués, **trois restent**.

Au plus fort reste — les restes : A $47\,000 - 2 \times 20\,000 = 7\,000$; B **16 000** ; C **15 800** ; D **12 000** ; E **9 200**. Les trois plus forts : B, C et D. **Résultat : A 2, B 1, C 1, D 1, E 0**.

À la **plus forte moyenne** :

— 3e siège : A $47\,000 \div 3 \approx 15\,666,7$; B $16\,000 \div 1 = 16\,000$; C **15 800** ; D **12 000** ; E **9 200** → **B** ;

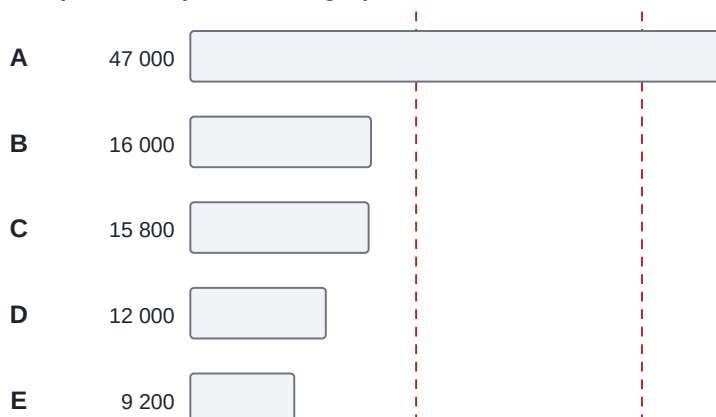
— 4e siège : A $15\,666,7$; B $16\,000 \div 2 = 8\,000$; C $15\,800 \div 1 = 15\,800$; D **12 000** ; E **9 200** → **C** ;

— 5e siège : A **15 666,7** ; B **8 000** ; C $15\,800 \div 2 = 7\,900$; D **12 000** ; E **9 200** → **A**.

Résultat : A 3, B 1, C 1, D 0, E 0.

Vérification : $2 + 1 + 1 + 1 = 5$ et $3 + 1 + 1 = 5$ sièges. Avec 47 % des voix, A obtient 2 sièges sur 5, soit 40 %, au plus fort reste — mais 3 sur 5, soit 60 %, à la plus forte moyenne.

Voix (100 000 exprimés, 5 sièges)



20 000
40 000
quotient $Q = 20\,000$ voix : 1 siège

Plus fort reste



0

A 2 · B 1 · C 1 · D 1

avantage aux petites listes

Plus forte moyenne



0

0

A 3 · B 1 · C 1

avantage aux grandes listes

Le même vote, deux répartitions — à l'échelle

POINT D'EXAMEN — LA LEÇON À RETENIR

Le **plus fort reste** avantage les **petites** listes — D obtient un siège avec 12 % des voix ; la **plus forte moyenne** avantage les **grandes** — A gagne un troisième siège. **Astuce de calcul** : à la plus forte moyenne, on peut sauter l'étape du quotient et attribuer tous les sièges un par un, à partir de zéro, à la plus forte moyenne : le résultat est toujours le même (c'est la méthode dite de d'Hondt). Vérifie ainsi : divise les voix de chaque liste par 1, 2, 3... — A : 47 000, 23 500, 15 666,7, 11 750 ; B : 16 000, 8 000 ; C : 15 800, 7 900 ; D : 12 000 ; E : 9 200. Les cinq plus grands nombres sont 47 000, 23 500, 16 000, 15 800 et 15 666,7 : A, A, B, C, A — soit A 3, B 1, C 1.

Le seuil. Pour éviter l'émiettement de l'assemblée, les listes qui n'atteignent pas un **seuil** sont exclues de la répartition : en France, **5 % des suffrages exprimés** (européennes, municipales, régionales).

Où l'applique-t-on en France ? Aux **élections européennes** — une liste nationale, la plus forte moyenne, le seuil de 5 %, **81** sièges pour la France en 2024 ; aux **sénatoriales**, dans les départements qui élisent **trois sénateurs ou plus** ; aux législatives, **une seule fois** sous la Ve République, en **1986**.

Ses effets (cours et notes) :

1. **L'avantage : la représentativité.** Tous les partis qui ont des voix — au-dessus du seuil — ont des élus : l'assemblée est le **miroir** de l'opinion.
2. **L'inconvénient : des majorités difficiles.** Il faut des **alliances**, des **coalitions** entre partis, négociées **après** l'élection (notes) ; les petits partis, pivots des coalitions, pèsent plus que leur poids ; la **stabilité gouvernementale** en souffre — la IVe République, dont l'Assemblée était élue à la proportionnelle, a connu une forte instabilité. Et le lien entre l'élu et ses électeurs se relâche : on vote pour une liste, dont les partis fixent l'ordre.

Le scrutin mixte

DÉFINITION — SCRUTIN MIXTE

En une phrase : un mélange de scrutin majoritaire et de proportionnelle.

Définition à connaître : le scrutin mixte **combine**, dans une même élection, le **scrutin majoritaire** et la **représentation proportionnelle** : une partie des sièges est attribuée selon une logique majoritaire, l'autre à la proportionnelle.

Les exemples (cours) :

1. **Les élections municipales** (notes) — dans les communes de 1 000 habitants et plus, et dans toutes les communes depuis les élections de **mars 2026** (loi du 21 mai 2025 — **à confirmer en TD**) : un scrutin de liste à deux tours. La liste arrivée en tête — avec la majorité absolue au premier tour, ou le plus de voix au second — reçoit une **prime majoritaire : la moitié des sièges**. Les autres sièges sont répartis **à la proportionnelle**, à la plus forte moyenne, entre **toutes** les listes qui ont au moins 5 % des exprimés — la liste gagnante comprise. Au second tour peuvent se présenter les listes qui ont eu au moins 10 % des exprimés.
2. **Les élections régionales** : le même mécanisme, avec une **prime de 25 %** des sièges.
3. **L'Allemagne**, pour le Bundestag : chaque électeur a **deux voix** — la première pour un député de circonscription, élu au scrutin majoritaire à un tour ; la seconde pour une liste de parti, qui détermine la répartition des sièges à la proportionnelle ; les partis sous 5 % en sont en principe exclus.

FORMULE CLÉ — LA PRIME MAJORITAIRE DES MUNICIPALES

$$\text{prime} = \frac{\text{sièges à pourvoir}}{2}$$

arrondie à l'**entier supérieur** quand il y a plus de quatre sièges à pourvoir.

$$\text{sièges répartis à la proportionnelle} = \text{sièges à pourvoir} - \text{prime}$$

EXEMPLE CHIFFRÉ — UNE COMMUNE DE 29 SIÈGES

4 000 suffrages exprimés au premier tour : liste A 2 100, B 1 180, C 470, D 250 — la somme fait bien 4 000.

1. **La prime** : A obtient $2\,100 \div 4\,000 = 52,5\%$ des exprimés, la majorité absolue : elle l'emporte dès le premier tour. Prime : $29 \div 2 = 14,5$, arrondi à l'entier supérieur : **15 sièges** pour A.
2. **Les sièges restants** : $29 - 15 = 14$, répartis entre les listes qui ont au moins 5 % des exprimés, soit $4\,000 \times 5 \div 100 = 200$ voix : A, B, C et D y ont droit.
3. **Le quotient** : $4\,000 \div 14 \approx 285,7$. A : $2\,100 \div 285,7 \approx 7,35$, donc **7** ; B : $1\,180 \div 285,7 \approx 4,13$, donc **4** ; C : $470 \div 285,7 \approx 1,65$, donc **1** ; D : $250 \div 285,7 \approx 0,88$, donc **0**. Sièges attribués : $7 + 4 + 1 + 0 = 12$; **il en reste 2**.
4. **La plus forte moyenne** — 13e siège : A $2\,100 \div 8 = 262,5$; B $1\,180 \div 5 = 236$; C $470 \div 2 = 235$; D $250 \div 1 = 250 \rightarrow$ **A**. 14e siège : A $2\,100 \div 9 \approx 233,3$; B 236 ; C 235 ; D **250** $\rightarrow$ **D**.
5. **Le résultat** : A $15 + 8 = 23$ sièges ; B **4** ; C **1** ; D **1**. Vérification : $23 + 4 + 1 + 1 = 29$.

Avec 52,5 % des voix, A obtient $23 \div 29 \approx 79\%$ des sièges : une majorité solide pour gouverner la commune, et les trois autres listes sont représentées.

Ses effets (notes) : l'avantage, une meilleure représentation — l'opposition a des élus — tout en étant certain d'obtenir une majorité ; le défaut, la surreprésentation de la liste arrivée en tête.

Quel mode de scrutin pour quelle élection ?

Élection	Mode de scrutin	À retenir
Présidentielle	Majoritaire uninominal à deux tours, direct	Art. 7 de la Constitution ; second tour entre les deux premiers, quatorze jours après
Législatives	Majoritaire uninominal à deux tours, direct	577 circonscriptions ; 1er tour : majorité absolue et 25 % des inscrits ; 2d tour : 12,5 % des inscrits pour s'y maintenir ; proportionnelle une seule fois sous la Ve République, en 1986
Sénatoriales	Indirect : majoritaire à deux tours dans les départements qui élisent 1 ou 2 sénateurs, proportionnelle à partir de 3	348 sénateurs, renouvelés par moitié tous les trois ans, élus par des grands électeurs
Européennes	Proportionnelle, plus forte moyenne, liste nationale	Seuil de 5 % ; 81 sièges pour la France (2024) ; pas le scrutin majoritaire, contrairement à ce qu'écrit le polycopié
Régionales	Mixte : proportionnelle avec une prime de 25 % des sièges, deux tours	Seuil de 5 % pour avoir des sièges
Départementales	Majoritaire à deux tours, binominal : un binôme femme-homme par canton	Depuis 2015 ; 12,5 % des inscrits pour le second tour
Municipales	Mixte : liste à deux tours, prime de la moitié des sièges	Communes de 1 000 habitants et plus ; toutes les communes depuis 2026 (à confirmer en TD)

Les trois modes de scrutin, comparés :

	Majoritaire	Proportionnel	Mixte
Principe	Le premier emporte le siège	Des sièges proportionnels aux voix	Une part majoritaire, une part proportionnelle
Avantage	Des majorités stables ; un lien entre l'élu et sa circonscription	La représentativité : un miroir de l'opinion	La représentation et une majorité assurée
Inconvénient	Les petits partis écrasés ; une assemblée déformée	Des majorités difficiles, des coalitions, l'instabilité	La surreprésentation du vainqueur
Système de partis (Duverger)	1 tour : bipartisme · 2 tours : multipartisme et alliances	Multipartisme	Selon le dosage
En France	Présidentielle, législatives, départementales, une partie des sénatoriales	Européennes, une partie des sénatoriales	Municipales, régionales

Le **scrutin majoritaire**, c'est une vente aux enchères : **le plus offrant rafle le lot**, les autres repartent les mains vides. La **proportionnelle**, c'est un dividende : chaque actionnaire reçoit **en proportion de ses actions**. Le **scrutin mixte**, c'est comme des actions à **droit de vote double** : le vainqueur reçoit une **prime** qui lui assure le contrôle, mais les autres gardent leur quote-part.

3 — Pièges et points bonus

Les confusions qui coûtent des points

Ne confonds pas...	Ce qui est juste
Référendum et plébiscite	Un vote sur un texte, où le « non » est possible contre un vote sur un homme, sans vrai choix
Démocratie directe et semi-représentative	Le peuple décide seul contre des élus, plus le référendum — c'est la France
Semi-représentative et semi-directe	Deux noms pour la même forme mixte (diapositives et polycopié)
Souveraineté nationale et populaire	La nation abstraite, les représentants, le mandat représentatif, le vote-fonction (Sieyès, 1791) contre le peuple réel, la démocratie directe, le mandat impératif, le vote-droit (Rousseau, 1793)
Mandat représentatif et impératif	L' élu représente la nation et vote librement contre l' élu lié par des instructions et révocable ; en France, le mandat impératif est nul (art. 27)
Électorat et éligibilité	Le droit de voter contre le droit d'être élu
Inéligibilité et incompatibilité	Interdit d'être élu contre interdit de cumuler, une fois élu
Jouissance et exercice du droit de vote	Être électeur — nationalité, âge, droits civiques — contre pouvoir voter — l'inscription
Majorité absolue et relative	Plus de la moitié contre le plus de voix
Exprimés et inscrits	Les votes valables, sans blancs ni nuls contre tous les électeurs inscrits : 50 % des exprimés, mais 25 % et 12,5 % des inscrits
Vote blanc et vote nul	Un choix de ne choisir personne, décompté à part depuis 2014 contre un bulletin irrégulier — ni l'un ni l'autre n'est un suffrage exprimé
Plus fort reste et plus forte moyenne	Avantage aux petites listes contre avantage aux grandes
Uninominal et de liste	Un siège, un candidat contre plusieurs sièges, une liste
Suffrage direct et indirect	Les électeurs élisent eux-mêmes contre des élus élisent — les sénateurs

Si tu lis autre chose ailleurs : les erreurs des sources, corrigées

On lit parfois...	Ce qui est exact
Le discours de Gettysburg, « 1864 »	Le 19 novembre 1863
La démocratie, « gouvernement du peuple ou par le peuple »	« Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » (art. 2 al. 5)
Churchill : le « pire des régimes, après tous les autres »	« À l'exception de tous les autres » — Chambre des communes, 11 novembre 1947
Le Royaume-Uni n'a connu de référendum national qu'en 1975 et 2011	Aussi le Brexit , le 23 juin 2016
Les majeurs sous tutelle ne votent pas	Ils votent depuis la loi du 23 mars 2019

On lit parfois...	Ce qui est exact
La liste électorale est « révisée chaque année » par une commission	Répertoire électoral unique depuis 2019 ; inscription jusqu'au sixième vendredi avant le scrutin
L'abstention à la présidentielle, « entre 15 et 20 % »	26,31 % et 28,01 % en 2022
Aux européennes, « jusqu'à 50 % » d'abstention	59,37 % en 2009
Le vote blanc n'est pas reconnu	Décompté à part depuis 2014 , mais toujours pas parmi les exprimés
La présidentielle, « article 7 du Code électoral »	Article 7 de la Constitution
Les européennes, au scrutin majoritaire à deux tours	À la proportionnelle , depuis la première élection, en 1979
Le scrutin à un tour « s'accommode du multipartisme »	C'est le scrutin à deux tours ; celui à un tour pousse au bipartisme
Le scrutin à deux tours garantit la stabilité	Pas de majorité absolue en 1988, 2022 et 2024
Au 1er tour des législatives, plus de 50 % des voix suffisent	Il faut aussi 25 % des inscrits
Pour se maintenir au second tour, 12,5 % « des suffrages »	12,5 % des inscrits
La majorité absolue, « la moitié plus une voix »	Plus de la moitié : sur 577 sièges, 289

Ce que les correcteurs récompensent

- **Des définitions exactes**, données avant d'argumenter : démocratie, référendum, plébiscite, mandat représentatif, suffrage universel, mode de scrutin — celles des encadrés.
- **Les articles de la Constitution**, cités avec leur numéro : art. 1er al. 2, 2 al. 5, 3, 4, 7, 11, 27, 88-3, 89.
- **Des auteurs datés** : Montesquieu (1748), Rousseau (1762), Sieyès (1789), Constant (1819), Lincoln (1863), Churchill (1947), Duverger (1951).
- **Des chiffres justes** : 577 et 289 ; 50 % des exprimés, 25 % et 12,5 % des inscrits ; 1848, 1944, 1974 ; le seuil de 5 %.
- **Un calcul juste et vérifié** quand on demande de répartir des sièges : poser le quotient, montrer chaque étape, vérifier que la somme des sièges tombe juste.
- **La nuance** : une France semi-représentative où la représentation domine ; des tendances de Duverger démenties en 2024 ; un référendum qui peut tourner au plébiscite.
- **Les références qui font la différence** : Sieyès, « le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants » ; Rousseau, « la souveraineté ne peut être représentée » ; « au premier tour, on choisit ; au second, on élimine » ; le Front national en 1986 et 1988 ; « Tout mandat impératif est nul ».

4 — Ancrage mémoriel

4.1 — Fiche de synthèse

L'essentiel à savoir par cœur	
Définition	Le pouvoir appartient au peuple · art. 2 al. 5 : « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » (Lincoln, Gettysburg, 1863) · favorise la liberté et l'égalité ; le pluralisme (art. 4 ; décision de 1986) · Churchill (1947) : le pire des régimes, à l'exception de tous les autres
3 formes	Directe : le peuple décide (Landsgemeinde ; référendum, initiative, <i>recall</i> , référendum abrogatif) · représentative : des élus décident (Montesquieu 1748 ; Sieyès 1789) ; mandat représentatif · semi-représentative ou semi-directe : les deux · plébiscite ≠ référendum (1851 ; 1969)
Souverainetés	Nationale : Sieyès, 1791 ; la nation ; représentants ; mandat représentatif ; vote-fonction, suffrage censitaire possible · populaire : Rousseau, 1793 ; le peuple ; démocratie directe ; mandat impératif ; vote-droit · art. 3 : la synthèse

L'essentiel à savoir par cœur	
France	Semi-représentative : art. 3 (représentants et référendum) ; art. 27 (mandat impératif nul) · art. 11 : le Président, sur proposition du Gouvernement ou des deux assemblées ; pouvoirs publics, politique économique, sociale, environnementale, traités ; 8 référendums, le dernier en 2005 · art. 89 : 2000 · initiative partagée (2008, applicable en 2015) : 1/5 des parlementaires + 1/10 des inscrits, jamais aboutie
Électorat	Suffrage universel : hommes 1848 , femmes 1944 , 18 ans 1974 · jouissance : nationalité (92-308 DC ; exception art. 88-3), âge, droits civils et politiques (privation par un juge ; tutelle : vote depuis 2019) · exercice : inscription (obligatoire, sans sanction ; répertoire unique depuis 2019 ; sixième vendredi)
Éligibilité	Électeur ; 18 ans (24 pour le Sénat) ; pas d'inéligibilité (préfet, magistrat) ≠ incompatibilité (art. 23 ; non-cumul depuis 2017) · parité : censure de 1982 → révision de 1999 → loi du 6 juin 2000 → art. 1er al. 2 en 2008 → binômes en 2015
Suffrage	Art. 3 al. 3 : direct ou indirect, toujours universel, égal et secret · égal : un homme, une voix ; découpage · libre : vote non obligatoire, sauf grands électeurs · exprimés = votants – blancs – nuls ; blancs décomptés à part depuis 2014
Majoritaire	Le premier emporte le siège · 1 tour : Royaume-Uni, bipartisme · 2 tours : « au premier tour on choisit, au second on élimine » · législatives : maj. absolue + 25 % des inscrits ; 12,5 % des inscrits pour le 2d tour · présidentielle : art. 7 · stabilité, amplification ; petits partis écrasés (FN : 35 sièges en 1986, 1 en 1988) ; pas de majorité en 2022 et 2024
Proportionnel et mixte	RP : listes ; $Q = \text{exprimés} \div \text{sièges}$; plus fort reste (petits) ou plus forte moyenne (grands) ; seuil de 5 % ; européennes · représentativité, mais coalitions · mixte : municipales (prime de 50 %), régionales (25 %), Allemagne (deux voix) · Duverger (1951)

4.2 — Cartes de révision

Quelle est la définition de la démocratie ?

Le régime politique dans lequel la **souveraineté appartient au peuple**, qui l'exerce lui-même ou par des représentants qu'il élit.

Que dit l'article 2, alinéa 5, de la Constitution ? D'où vient la formule ?

« **Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.** » D'Abraham **Lincoln**, discours de **Gettysburg**, 19 novembre 1863.

Les trois termes de la formule de Lincoln, et ce qu'ils signifient ?

Du peuple : la source du pouvoir. **Par** le peuple : son exercice. **Pour** le peuple : son but.

Quelles valeurs la démocratie favorise-t-elle, selon le cours ?

La **liberté** — obéir à des règles que l'on a adoptées, avec le pluralisme (art. 4 ; décision 86-217 DC de 1986) — et l'**égalité** — chaque citoyen pèse une voix.

La phrase de Churchill sur la démocratie : les mots, le lieu, la date ?

La démocratie est « la pire forme de gouvernement, à l'exception de toutes celles qui ont été essayées » — « le pire des régimes, à l'exception de tous les autres ». Chambre des communes, **11 novembre 1947**.

Quelles sont les trois formes de la démocratie ?

1. La démocratie **directe**.
2. La démocratie **représentative**.
3. La démocratie **semi-représentative**, ou semi-directe.

La définition de la démocratie directe ? Un exemple actuel ?

Le **peuple exerce lui-même le pouvoir**, sans représentants : il adopte lui-même les lois. Les **Landsgemeinde** suisses de **Glaris** et d'**Appenzell Rhodes-Intérieures**.

Trois techniques de démocratie directe utilisables dans un grand État ?

Le **référendum** ; l'**initiative populaire** (Suisse ; référendum abrogatif italien) ; la **révocation populaire** (le *recall* américain).

La définition du référendum ?

La procédure par laquelle le peuple **adopte ou rejette, par oui ou par non, un texte** — loi, révision de la constitution, ratification d'un traité. Constituant ou législatif.

Qu'est-ce qu'un plébiscite ? Quel est le critère qui le distingue du référendum ?

Un vote qui porte en réalité sur **une personne** — son maintien au pouvoir —, **sans vrai choix**. Le critère : le peuple peut-il **vraiment dire non** ? Exemple : 20-21 décembre 1851.

Pourquoi le référendum de 1969 est-il cité comme un référendum devenu plébiscite ?

De Gaulle y avait **lié son maintien au pouvoir** : après le « non » du **27 avril 1969**, il a **démissionné** le lendemain.

La définition de la démocratie représentative ?

Le peuple **confie l'exercice du pouvoir à des représentants qu'il élit**, qui décident en son nom pendant la durée de leur mandat.

Les deux raisons de la démocratie représentative ?

Pratique : la démocratie directe est impossible dans un grand État. **Théorique** : la souveraineté de la **nation**, être abstrait, ne peut s'exprimer que par des représentants (Sieyès).

La phrase de Sieyès sur la représentation ? Sa date ?

« Le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants » — discours du **7 septembre 1789**.

Ce que Montesquieu dit du peuple et de la représentation ?

Le peuple est « admirable pour choisir ceux à qui il doit confier quelque partie de son autorité », mais incapable de conduire lui-même les affaires (*De l'esprit des lois*, 1748).

Mandat représentatif et mandat impératif ?

Représentatif : l'élu représente la nation et **vote librement**, sans pouvoir être révoqué. **Impératif** : l'élu suit les **instructions** de ses électeurs, qui peuvent le **révoquer**.

Que dit l'article 27 de la Constitution ?

« **Tout mandat impératif est nul**. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. »

Souveraineté nationale : penseur, titulaire, forme, mandat, droit de vote, texte ?

Sieyès ; la **nation**, être abstrait ; démocratie **représentative** ; mandat **représentatif** ; le vote est une **fonction** — suffrage restreint possible ; Constitution de **1791**.

Souveraineté populaire : penseur, titulaire, forme, mandat, droit de vote, texte ?

Rousseau ; le **peuple** réel, chacun en détient une part ; démocratie **directe** ; mandat **impératif** ; le vote est un **droit**, donc universel ; Constitution de **1793**.

Qu'est-ce que le suffrage censitaire ? Quand la France l'a-t-elle pratiqué ?

Le droit de vote réservé à ceux qui paient un impôt minimal, le **cens**. Sous la Constitution de **1791**, en **1795**, puis de **1814 à 1848**.

La phrase de Rousseau contre la représentation ?

« La souveraineté ne peut être représentée » ; « le peuple anglais pense être libre ; il se trompe fort, il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement » (*Du contrat social*, III, 15).

La définition de la démocratie semi-représentative ?

Elle **combine** la représentation et des **procédés de démocratie directe** : des élus exercent le pouvoir, mais le peuple peut intervenir lui-même, surtout par le **référendum**. Le polycopié dit « semi-directe ».

Quelle forme de démocratie est la France ? Sur quel article s'appuyer ?

Une démocratie **semi-représentative**. **Art. 3** : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » En pratique, la représentation domine.

En quoi l'article 3 fait-il la synthèse des deux souverainetés ?

La souveraineté est « **nationale** » (Sieyès) mais « appartient au **peuple** » (Rousseau), qui l'exerce par des **représentants** et par le **référendum**.

Le référendum de l'article 11 : qui le déclenche, et sur quoi ?

Le **Président**, sur proposition du **Gouvernement** ou des **deux assemblées**, sans contreseing. Sur l'**organisation des pouvoirs publics**, les réformes de **politique économique, sociale ou environnementale**, la **ratification d'un traité**.

Le référendum d'initiative partagée : création, conditions, résultat ?

Créé en **2008**, applicable depuis **2015** : l'initiative d'un **cinquième des parlementaires** (185), soutenue par **un dixième des inscrits** (environ 4,7 millions). **Aucun n'a abouti** — Aéroports de Paris : environ 1,09 million de soutiens.

Combien de référendums sous la Ve République ? Lesquels ont donné « non » ? Le dernier ?

Huit par l'article 11 et **un** par l'article 89 (2000). « Non » en **1969** et en **2005**. Le dernier : le **29 mai 2005**.

La définition du suffrage universel ?

Le droit de vote de **tous les nationaux majeurs** jouissant de leurs droits civils et politiques, **sans condition** de fortune, d'instruction ou de sexe.

Les grandes dates du suffrage en France ?

1848 : suffrage universel masculin. **1944** : les femmes (ordonnance du 21 avril) ; premier vote le 29 avril 1945. **1974** : le vote à 18 ans.

Les conditions pour être électeur en France ?

Les conditions de **jouissance**, cumulatives : la **nationalité** française, la **majorité** (18 ans), la jouissance des **droits civils et politiques**. Puis, pour voter : l'**inscription** sur une liste électorale.

Qu'a jugé le Conseil constitutionnel le 9 avril 1992, et quelle en fut la conséquence ?

Le vote des Européens aux municipales, prévu par le traité de Maastricht, était **contraire à l'article 3** (souveraineté nationale). Il a fallu réviser la Constitution : **article 88-3** (25 juin 1992).

Que permet l'article 88-3, et qu'interdit-il ?

Il permet aux **citoyens de l'Union** résidant en France de voter et d'être élus aux **municipales**, sous réserve de réciprocité. Ils ne peuvent être ni **maire** ni **adjoint**, ni participer à l'**élection des sénateurs**.

Un majeur sous tutelle peut-il voter ?

Oui, depuis la **loi du 23 mars 2019**, qui a abrogé l'article L. 5 du Code électoral. Seul un juge pénal peut priver quelqu'un du droit de vote.

L'inscription sur les listes électorales : obligation, conditions, réforme ?

Obligatoire, sans sanction ; il faut un **lien avec la commune** (domicile, six mois de résidence, impôt local). Depuis **2019**, un **répertoire électoral unique** (INSEE) : inscription jusqu'au **sixième vendredi** avant le scrutin.

La définition de l'éligibilité ? Ses conditions ?

L'**aptitude juridique à être élu** : être **électeur**, avoir l'**âge** requis (18 ans ; 24 pour le Sénat), ne pas être **inéligible**.

Inéligibilité et incompatibilité ?

Inéligibilité : on ne peut pas être élu — l'élection est annulée (un préfet dans son département). **Incompatibilité** : on ne peut pas **cumuler** une fois élu — il faut choisir (ministre et parlementaire, art. 23).

L'histoire de la parité en cinq dates ?

1. **1982** : censure des quotas (82-146 DC).
2. **1999** : révision du 8 juillet.
3. **2000** : loi du 6 juin, listes paritaires.
4. **2008** : principe à l'article 1er, étendu aux responsabilités professionnelles.
5. **2015** : binômes femme-homme aux départementales.

Pourquoi le Conseil constitutionnel a-t-il censuré les quotas en 1982 ?

La qualité de citoyen ouvre à tous le droit de vote et d'éligibilité dans des **conditions identiques** : répartir les candidats selon leur sexe **rompt l'égalité** (décision 82-146 DC du 18 novembre 1982).

Que dit l'article 3, alinéa 3, de la Constitution ?

« Le suffrage peut être **direct ou indirect** dans les conditions prévues par la Constitution. Il est **toujours universel, égal et secret**. »

Que signifie le suffrage égal ? Qu'interdit-il ?

« **Un homme, une voix** » : chaque voix pèse autant. Il interdit le **vote plural** et le **vote familial**, et impose des circonscriptions de population comparable.

Le vote est-il obligatoire en France ?

Non : c'est un droit et un devoir civique. Exception : les **grands électeurs** des sénatoriales, sous peine d'amende. Le vote est obligatoire en Belgique et au Luxembourg.

Suffrage direct et suffrage indirect : un exemple de chaque ?

Direct : les électeurs élisent eux-mêmes — le Président, les députés. **Indirect** : ils élisent des élus qui élisent à leur tour — les **sénateurs**, élus par des grands électeurs.

Comment calcule-t-on les suffrages exprimés ?

Exprimés = votants – blancs – nuls. Les votes blancs sont décomptés à part depuis la loi du **21 février 2014**, mais ne comptent pas parmi les exprimés.

La définition du mode de scrutin ? Les trois modes ?

L'ensemble des règles qui **convertissent les suffrages exprimés en sièges**. **Majoritaire, proportionnel, mixte**.

Majorité absolue et majorité relative ? Calcul sur 577 sièges ?

Absolue : plus de la moitié. **Relative** : le plus de voix. Sur 577 : $577 \div 2 = 288,5$, donc **289** — le premier entier au-dessus de la moitié.

Le scrutin majoritaire à un tour : fonctionnement, exemple, effet ?

Un seul vote, le premier est élu même **sans majorité absolue**. Le **Royaume-Uni**. Il favorise le **bipartisme** et le vote utile.

Pour être élu au premier tour des législatives, que faut-il ?

La **majorité absolue des suffrages exprimés** et un nombre de voix au moins égal à **25 % des inscrits** (art. L. 126).

Qui peut se maintenir au second tour des législatives ?

Les candidats qui ont obtenu au moins **12,5 % des inscrits** ; si un seul l'atteint, ou aucun, **les deux premiers**. Au second tour, la **majorité relative** suffit.

Les règles de l'élection présidentielle ?

Art. 7 : majorité absolue des exprimés au premier tour ; sinon, second tour **quatorze jours** après, entre les **deux** candidats arrivés en tête. Aucun président élu au premier tour depuis 1965.

Que signifie « au premier tour on choisit, au second on élimine » ?

Au premier tour, l'électeur vote pour son **candidat préféré** ; au second, il vote pour écarter celui qu'il rejette, après les **désistements** et les **alliances**.

L'avantage et l'inconvénient du scrutin majoritaire ?

Avantage : des **majorités stables**, qui facilitent la décision. **Inconvénient** : un **défaut de représentativité** — les petits partis sont écrasés.

L'exemple chiffré qui montre l'effet du mode de scrutin sur un petit parti ?

Le **Front national** : 35 sièges en 1986, à la proportionnelle ; 1 seul en 1988, au scrutin majoritaire, avec un score voisin (près de 10 %).

Les trois tendances de Duverger ?

1. Majoritaire à **un tour** → **bipartisme**.
2. Majoritaire à **deux tours** → **multipartisme tempéré par des alliances**.
3. **Proportionnelle** → **multipartisme**. (*Les Partis politiques*, 1951.)

Le scrutin majoritaire garantit-il une majorité absolue à l'Assemblée ?

Non : pas de majorité absolue en 1988, 2022 (245 sièges pour la coalition présidentielle) et 2024.

La définition de la représentation proportionnelle ?

Le mode de scrutin qui attribue à chaque **liste** un nombre de sièges **proportionnel à ses voix** ; les élus sont pris dans l'ordre de la liste.

Comment calcule-t-on le quotient électoral ?

$Q = \text{suffrages exprimés} \div \text{nombre de sièges}$. Chaque liste reçoit d'abord la partie entière de ses voix $\div Q$.

Plus fort reste et plus forte moyenne : le calcul, et qui en profite ?

Plus fort reste : $\text{reste} = \text{voix} - \text{sièges} \times Q$; les sièges restants vont aux plus forts restes — avantage aux **petites** listes. **Plus forte moyenne** : $\text{voix} \div (\text{sièges} + 1)$; le siège va à la plus forte — avantage aux **grandes** listes.

L'avantage et l'inconvénient de la proportionnelle ?

Avantage : la **représentativité**, l'assemblée miroir de l'opinion. **Inconvénient** : des **majorités difficiles**, des **coalitions**, l'instabilité (la IV^e République).

La définition du scrutin mixte ? Trois exemples ?

Il **combine** scrutin majoritaire et proportionnelle dans une même élection. Les **municipales** (prime de la moitié des sièges), les **régionales** (prime de 25 %), l'**Allemagne** (deux voix).

La prime majoritaire des municipales : son montant, et le sort des autres sièges ?

La **moitié des sièges**, arrondie à l'entier supérieur s'il y a plus de quatre sièges, pour la liste en tête. Les autres sont répartis à la **plus forte moyenne** entre les listes qui ont au moins 5 % — la gagnante comprise.

L'avantage et le défaut du scrutin mixte ?

Avantage : une meilleure représentation, **tout en garantissant une majorité**. **Défaut** : la **surreprésentation** de la liste arrivée en tête.

Le mode de scrutin des élections européennes ?

La **représentation proportionnelle** à la plus forte moyenne, sur une liste nationale, avec un seuil de **5 %** ; 81 sièges pour la France en 2024. Pas le scrutin majoritaire.

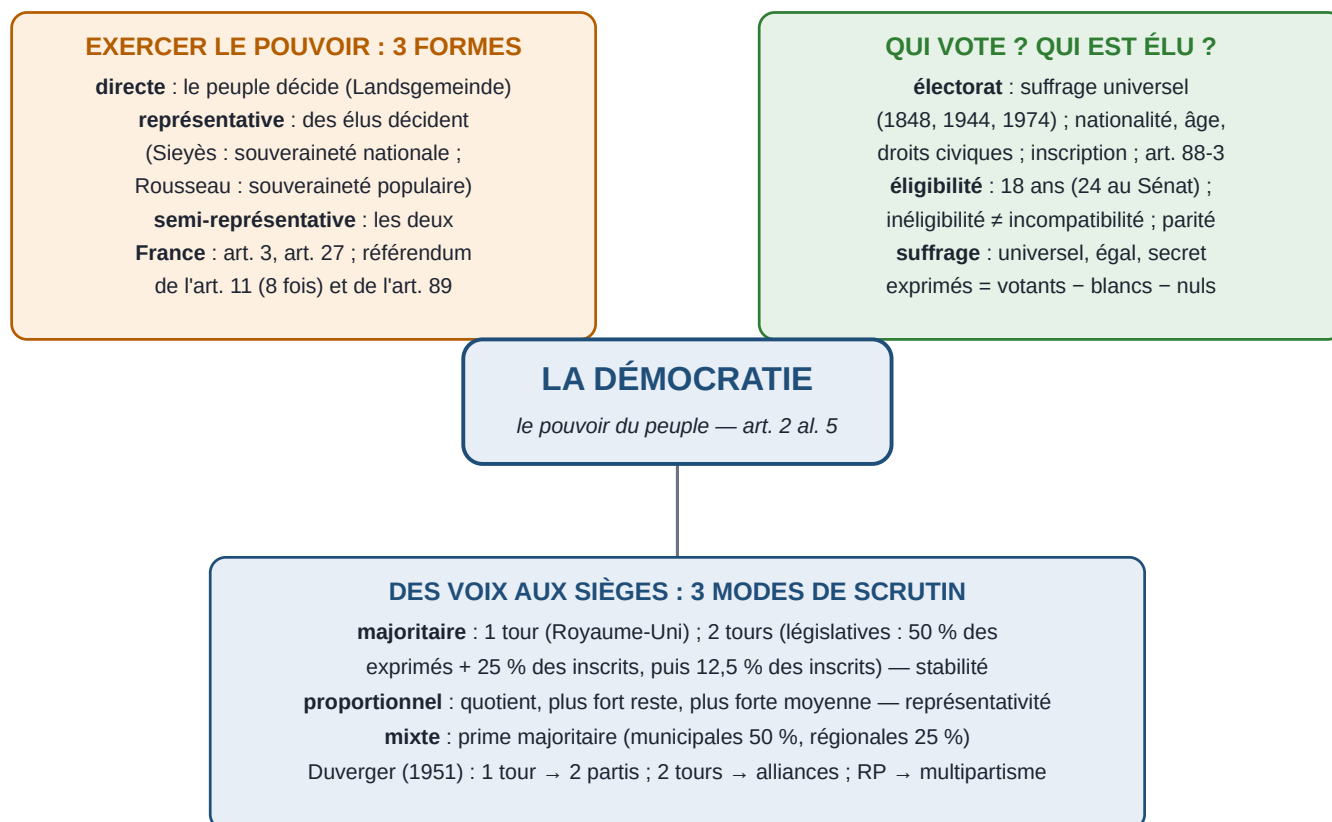
Qui fixe les modes de scrutin en France ?

La **loi** (art. 34) — ils ont changé en 1985 puis en 1986. Seul celui de la présidentielle est fixé par la **Constitution** (art. 7).

4.3 — Moyens mnémotechniques

Pour retenir...	Le moyen
La formule de l'article 2	DU - PAR - POUR : la source , l' exercice , le but du pouvoir
Les trois formes	Du plus direct au plus indirect : le peuple seul (directe) — le peuple et ses élus (semi-représentative) — les élus seuls (représentative)
Les deux souverainetés	Sieyès , Souveraineté nationale , Suffrage-fonction , re Streint · Rousseau , Référendum , Révocable (mandat impératif)
Les caractères du suffrage	U-É-S , « toujours » : Universel , Égal , Secret (art. 3 al. 3)
Les conditions pour voter	N-A-D, puis I : Nationalité , Âge , Droits civiques pour être électeur, puis l' Inscription pour voter
Les dates du suffrage	48 - 44 - 74 : les hommes en 1848, les femmes en 1944, les 18 ans en 1974
Les seuils des législatives	50 - 25 - 12,5 : chaque nombre est la moitié du précédent — 50 % des exprimés et 25 % des inscrits pour gagner au 1er tour, 12,5 % des inscrits pour rester au 2d
Plus fort reste, plus forte moyenne	Reste → Riquiqui : le plus fort reste aide les petits · Moyenne → Mammouth : la plus forte moyenne aide les gros
Duverger	1 tour → 2 partis · 2 tours → des alliances · la proportionnelle → beaucoup de partis
Les primes	Municipales 50 % , régionales 25 % : la commune a besoin d'une majorité plus nette

4.4 — Le schéma qui relie tout



Le chapitre en un schéma : la démocratie, ses formes, l'élection, les modes de scrutin — à refaire de mémoire

Comment t'en servir : à chaque révision, redessine ce schéma sur une feuille blanche, **de mémoire** : la démocratie au centre, ses deux questions autour — comment le peuple exerce le pouvoir, comment il désigne ses gouvernants —, puis tout ce que tu peux accrocher à chaque branche : articles, dates, auteurs, chiffres. Compare ensuite avec le modèle et complète en couleur ce qui manquait.

5 — Entraînement

Niveau 1 — Questions de cours

Réponds par écrit, cours fermé, puis corrige avec les sections indiquées.

1. Définissez la démocratie ; citez l'article 2 et expliquez ses trois termes. (§ 2.1)
2. Présentez les trois formes de la démocratie. (§ 2.1)
3. Distinguez référendum et plébiscite. (§ 2.1)
4. Opposez souveraineté nationale et souveraineté populaire. (§ 2.1)
5. Distinguez mandat représentatif et mandat impératif ; que dit l'article 27 ? (§ 2.1)
6. La France est-elle une démocratie directe, représentative ou semi-représentative ? Justifiez. (§ 2.1)
7. Présentez le référendum de l'article 11 et son utilisation. (§ 2.1)
8. Quelles sont les conditions pour être électeur, et pour voter, en France ? (§ 2.2)
9. Qu'a jugé le Conseil constitutionnel le 9 avril 1992, et que prévoit l'article 88-3 ? (§ 2.2)
10. Distinguez électorat et éligibilité, inéligibilité et incompatibilité. (§ 2.2)
11. Retracer l'histoire de la parité, de 1982 à 2015. (§ 2.2)
12. Présentez les caractères du suffrage (art. 3 al. 3). (§ 2.2)
13. Qu'est-ce qu'un suffrage exprimé ? Qu'a changé la loi du 21 février 2014 ? (§ 2.2)
14. Définissez le mode de scrutin, la majorité absolue et la majorité relative. (§ 2.3)
15. Présentez les règles du scrutin majoritaire à deux tours aux législatives. (§ 2.3)

16. Quels sont les effets du scrutin majoritaire ? Énoncez les tendances de Duverger. (§ 2.3)
17. Présentez la représentation proportionnelle, ses méthodes et ses effets. (§ 2.4)
18. Qu'est-ce qu'un scrutin mixte ? Donnez trois exemples. (§ 2.4)

CORRIGÉ — CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND DANS CHAQUE RÉPONSE

Une **définition exacte** — celle des encadrés « Définition à connaître » —, puis **les éléments clés** — les trois formes, les deux souverainetés, les conditions, les caractères, les seuils —, et **une référence** : un article, un auteur, une date, un exemple chiffré. Une réponse sans définition perd la moitié des points ; une réponse sans article ni exemple plafonne.

Niveau 2 — Exercices types d'examen

Exercice 1 — Élu au premier tour ? Qui passe au second ?

Élections législatives, trois circonscriptions. Pour chacune, calculez les suffrages exprimés et le taux d'abstention, puis dites si un candidat est élu au premier tour ; sinon, qui peut se maintenir au second.

- **a)** 120 000 inscrits ; 50 000 votants ; 2 000 blancs et nuls. A 26 000 voix, B 12 000, C 6 000, D 4 000.
- **b)** 80 000 inscrits ; 61 000 votants ; 1 000 blancs et nuls. A 21 000 voix, B 18 000, C 12 000, D 9 000.
- **c)** 70 000 inscrits ; 52 000 votants ; 2 000 blancs et nuls. A 27 500 voix, B 15 000, C 5 000, D 2 500.

CORRIGÉ — CORRIGÉ, ÉTAPE PAR ÉTAPE

La méthode, toujours dans le même ordre : 1) les exprimés = votants – blancs et nuls ; 2) la majorité absolue des exprimés ; 3) 25 % des inscrits ; 4) si personne n'est élu, 12,5 % des inscrits pour le second tour.

- **a)** Exprimés : $50\,000 - 2\,000 = 48\,000$ (vérification : $26\,000 + 12\,000 + 6\,000 + 4\,000 = 48\,000$). Abstention : $70\,000 \div 120\,000 \times 100 \approx 58,3\%$. Majorité absolue : 24 001 — A l'a, avec 26 000 voix, soit 54,2 %. Mais 25 % des inscrits = **30 000** voix : A n'en a que 26 000, **il n'est pas élu**. Seuil du second tour : $12,5\% \times 120\,000 = 15\,000$ voix : seul A l'atteint ; B, deuxième avec 12 000 voix, peut donc aussi se maintenir. **Second tour : A contre B.**
- **b)** Exprimés : $61\,000 - 1\,000 = 60\,000$ (vérification : $21\,000 + 18\,000 + 12\,000 + 9\,000 = 60\,000$). Abstention : $19\,000 \div 80\,000 \times 100 = 23,75\%$. Majorité absolue : 30 001 — personne. Seuil : $12,5\% \times 80\,000 = 10\,000$ voix : A, B et C l'atteignent, pas D (9 000). **Second tour : une triangulaire A, B, C**, sauf si C se désiste.
- **c)** Exprimés : $52\,000 - 2\,000 = 50\,000$ (vérification : $27\,500 + 15\,000 + 5\,000 + 2\,500 = 50\,000$). Abstention : $18\,000 \div 70\,000 \times 100 \approx 25,7\%$. Majorité absolue : 25 001 — A a 27 500 voix, soit 55 %. 25 % des inscrits : $70\,000 \times 25 \div 100 = 17\,500$ — A les dépasse. **A est élu dès le premier tour.**

Ce qu'il faut retenir : en **a)**, A a la majorité absolue mais n'est pas élu, faute de participation ; en **b)**, D, avec 15 % des exprimés, est éliminé, parce que le seuil se calcule sur les **inscrits**.

Exercice 2 — Répartir des sièges à la proportionnelle

Élection à la proportionnelle, **6 sièges**, **60 000** suffrages exprimés : A **24 000**, B **15 600**, C **11 000**, D **6 500**, E **2 900**.

- **a)** Calculez le quotient électoral et la première répartition.
- **b)** Répartissez les sièges restants au plus fort reste.
- **c)** Puis à la plus forte moyenne.
- **d)** Avec un seuil de 5 % des exprimés, quelles listes sont admises à la répartition ?
- **e)** Comparez la part des voix et la part des sièges de la liste A.

CORRIGÉ — CORRIGÉ, ÉTAPE PAR ÉTAPE

- a) Vérification : $24\,000 + 15\,600 + 11\,000 + 6\,500 + 2\,900 = 60\,000$. $Q = 60\,000 \div 6 = 10\,000$ voix. A : $24\,000 \div 10\,000 = 2,4$, donc **2** ; B : 1,56, donc **1** ; C : 1,1, donc **1** ; D : 0,65, donc **0** ; E : 0,29, donc **0**. Quatre sièges attribués ; **deux restent**.
- b) Restes : A $24\,000 - 20\,000 = 4\,000$; B $15\,600 - 10\,000 = 5\,600$; C $11\,000 - 10\,000 = 1\,000$; D **6 500** ; E 2 900. Les deux plus forts : D, puis B. **Résultat : A 2, B 2, C 1, D 1, E 0** (total 6).
- c) 5e siège — moyennes : A $24\,000 \div 3 = 8\,000$; B $15\,600 \div 2 = 7\,800$; C $11\,000 \div 2 = 5\,500$; D $6\,500 \div 1 = 6\,500$; E 2 900 → A. 6e siège : A $24\,000 \div 4 = 6\,000$; B **7 800** ; C 5 500 ; D 6 500 ; E 2 900 → B. **Résultat : A 3, B 2, C 1, D 0, E 0** (total 6).
- d) 5 % de 60 000 = **3 000** voix : E, avec 2 900 voix (4,8 %), est **exclue** ; A, B, C et D sont admises. Le résultat ne change pas : E n'obtenait aucun siège.
- e) A a $24\,000 \div 60\,000 = 40\%$ des voix. Au plus fort reste, 2 sièges sur 6, soit 33 % ; à la plus forte moyenne, 3 sur 6, soit **50 %** : la plus forte moyenne avantage la grande liste, le plus fort reste avantage D, petite liste.

Exercice 3 — La prime majoritaire aux municipales

Une commune élit **23** conseillers municipaux. Au premier tour, **3 000** suffrages exprimés : liste A **1 560**, B **900**, C **400**, D **140**.

- a) Une liste l'emporte-t-elle dès le premier tour ? Combien de sièges reçoit-elle en prime ?
- b) Quelles listes participent à la répartition des autres sièges ?
- c) Répartissez ces sièges à la plus forte moyenne.
- d) Comparez la part des voix et la part des sièges de la liste A.

CORRIGÉ — CORRIGÉ, ÉTAPE PAR ÉTAPE

- a) Vérification : $1\,560 + 900 + 400 + 140 = 3\,000$. A obtient $1\,560 \div 3\,000 = 52\%$ des exprimés : la majorité absolue, elle l'emporte au premier tour. Prime : $23 \div 2 = 11,5$, arrondi à l'entier supérieur — il y a plus de quatre sièges : **12 sièges**.
- b) Sièges restants : $23 - 12 = 11$. Seuil : 5 % de 3 000 = **150** voix. A, B et C sont admises ; D, avec 140 voix (4,7 %), est exclue.
- c) Par la méthode rapide, en attribuant les 11 sièges un par un à la plus forte moyenne : les onze plus grands nombres parmi A : 1 560, 780, 520, 390, 312, 260 (puis 222,9) ; B : 900, 450, 300, 225 (puis 180) ; C : 400 (puis 200) sont 1 560, 900, 780, 520, 450, 400, 390, 312, 300, 260 et 225. **A 6, B 4, C 1** (total 11). Par le quotient, on trouve la même chose : $3\,000 \div 11 \approx 272,7$; A $1\,560 \div 272,7 \approx 5,7$, donc 5 ; B $900 \div 272,7 \approx 3,3$, donc 3 ; C $400 \div 272,7 \approx 1,5$, donc 1 ; deux sièges restent : A $1\,560 \div 6 = 260$; B $900 \div 4 = 225$; C $400 \div 2 = 200$ → A ; puis A $1\,560 \div 7 \approx 222,9$; B **225** ; C **200** → B.
- d) Total : A $12 + 6 = 18$; B **4** ; C **1** ; D **0** — vérification : $18 + 4 + 1 = 23$. A a **52 %** des voix et $18 \div 23 \approx 78\%$ des sièges : c'est l'effet de la prime.

Exercice 4 — Rédiger une définition complète

Définissez, en quelques lignes chacun : a) le référendum ; b) la représentation proportionnelle.

CORRIGÉ — CORRIGÉ TYPE ET BARÈME (2 POINTS PAR DÉFINITION)

- a) « Le référendum est la procédure par laquelle le **peuple adopte ou rejette, par oui ou par non, un texte** (0,5) — une loi, une révision de la constitution, la ratification d'un traité. C'est une technique de **démocratie directe**, qui fait de la France une démocratie **semi-représentative** : "la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum" (art. 3) (0,5). Il est **législatif** (art. 11) ou **constituant** (art. 89) (0,5). Il se distingue du **plébiscite**, vote sur une personne, sans vrai choix — mais peut tourner au plébiscite, comme en 1969 (0,5). »
- b) « La représentation proportionnelle est le mode de scrutin qui **attribue à chaque liste un nombre de sièges proportionnel à ses voix** (0,5). Les sièges sont d'abord attribués par le **quotient électoral** — les suffrages exprimés divisés par le nombre de sièges —, puis les sièges restants au **plus fort reste** ou à la **plus forte moyenne** (0,5), souvent avec un **seuil** — 5 % en France (0,5). Elle assure la **représentativité** de l'assemblée, mais rend les majorités difficiles et impose des coalitions ; elle s'applique en France aux élections européennes (0,5). »

Niveau 3 — Questions pièges et cas transversaux

Vrai ou faux ? Justifie en deux lignes, puis vérifie.

1. « La France est une démocratie directe, puisque l'article 3 prévoit le référendum. »
2. « Un député doit voter comme le lui demandent les électeurs de sa circonscription. »
3. « Une Allemande qui vit à Marseille peut voter aux municipales et devenir maire. »
4. « Un candidat qui obtient 55 % des suffrages exprimés au premier tour des législatives est forcément élu. »
5. « Les votes blancs comptent parmi les suffrages exprimés depuis 2014. »
6. « La méthode du plus fort reste avantage les grandes listes. »
7. « Le mode de scrutin des élections législatives est fixé par la Constitution. »
8. « Un référendum où le peuple répond oui est un plébiscite. »
9. « En France, voter est obligatoire. »
10. « Le scrutin majoritaire à deux tours garantit toujours une majorité absolue à l'Assemblée. »
11. « Les femmes votent en France depuis 1848. »
12. « Une personne placée sous tutelle ne peut pas voter. »

CORRIGÉ — CORRIGÉ

1. **Faux** : c'est une démocratie **semi-représentative** — l'article 3 prévoit les représentants **et** le référendum —, et la représentation domine : aucun référendum national depuis 2005.
2. **Faux** : le mandat est **représentatif** ; le député représente la nation entière et vote librement : « Tout mandat impératif est nul » (art. 27).
3. **Faux**, en partie : elle peut **voter** et être **élue conseillère municipale** (art. 88-3, sous réserve de réciprocité), mais **ni maire ni adjointe**, et elle ne participe pas à l'élection des sénateurs.
4. **Faux** : il faut **aussi** 25 % des inscrits. Avec 40 % de votants et presque aucun bulletin blanc ou nul, 55 % des exprimés ne font qu'environ $55 \times 0,40 = 22$ % des inscrits : second tour.
5. **Faux** : depuis la loi du 21 février 2014, ils sont **décomptés à part** et publiés, mais **pas** parmi les exprimés.
6. **Faux** : le plus fort reste avantage les **petites** listes ; c'est la plus forte moyenne qui avantage les grandes.
7. **Faux** : il est fixé par la **loi** (art. 34 ; art. L. 123 du Code électoral) — la proportionnelle de 1986 a été instaurée puis supprimée par deux simples lois. Seul le mode de scrutin présidentiel est dans la Constitution (art. 7).
8. **Faux** : le critère n'est pas le résultat mais l'**objet** — une personne — et l'**absence de vrai choix**. Un « oui » librement donné, comme en 2000, reste un référendum.
9. **Faux** : c'est un droit et un devoir civique ; seuls les grands électeurs sénatoriaux sont tenus de voter. Le vote est obligatoire en Belgique et au Luxembourg.
10. **Faux** : pas de majorité absolue en **1988, 2022 et 2024**.
11. **Faux** : **1848**, c'est le suffrage universel **masculin** ; les femmes votent depuis l'ordonnance du **21 avril 1944** — pour la première fois le 29 avril 1945.
12. **Faux** depuis la **loi du 23 mars 2019**.

Niveau 4 — Sujet au format de l'examen

OBJECTIFS — LE CADRE

Le format réel de l'épreuve n'est pas encore connu : aucune annale ni modalité de contrôle n'a été reçue. Ce sujet suit le format le plus courant en première année — questions de cours, puis question de réflexion —, sans document. Il sera recalé sur les annales dès que tu les auras envoyées.

En trois pomodoros : **P1** la partie 1, cours fermé ; **P2** la partie 2 — introduction rédigée et plan détaillé ; **P3** la correction au barème, avec la copie de major. Les examens blancs, eux, se feront d'une traite, à la durée réelle de l'épreuve.

Partie 1 — Questions de cours (8 points)

1. Distinguez référendum et plébiscite. (2 points)
2. Quelles sont les conditions pour être électeur et pour voter en France ? (3 points)
3. Répartissez **4 sièges** à la proportionnelle entre trois listes — **A 13 000** voix, **B 8 000**, **C 4 000**, soit 25 000 suffrages exprimés — au plus fort reste, puis à la plus forte moyenne. Commentez. (3 points)

Partie 2 — Question de réflexion (12 points)

CORRIGÉ — BARÈME ET CORRIGÉ DE LA PARTIE 1

1. **Définition du référendum** — le peuple adopte ou rejette un texte (0,5) · **définition du plébiscite** — un vote sur une personne, sans vrai choix (0,5) · **le critère** — le « non » est-il possible ? (0,5) · **exemples** — 1851 ; 1969, référendum devenu plébiscite ; 1946 ou 2005, « non » (0,5).
2. **Jouissance** : nationalité, avec l'exception de l'art. 88-3 et la décision 92-308 DC (1) ; majorité à 18 ans, loi du 5 juillet 1974 (0,5) ; droits civils et politiques, privation par un juge seulement, tutelle depuis 2019 (0,5) · **exercice** : inscription obligatoire sans sanction, lien avec la commune, répertoire électoral unique (1).
3. **Quotient** : $25\,000 \div 4 = 6\,250$; A $13\,000 \div 6\,250 = 2,08$, donc **2** ; B $1,28$, donc **1** ; C $0,64$, donc **0** ; un siège reste (1). **Plus fort reste** : A $13\,000 - 12\,500 = 500$; B $8\,000 - 6\,250 = 1\,750$; C **4 000** → C : **A 2, B 1, C 1** (0,5). **Plus forte moyenne** : A $13\,000 \div 3 \approx 4\,333,3$; B $8\,000 \div 2 = 4\,000$; C $4\,000 \div 1 = 4\,000$ → A : **A 3, B 1, C 0** (0,5). **Commentaire** : avec 52 % des voix, A a 50 % ou 75 % des sièges ; C, avec 16 %, a 25 % ou **rien** : le plus fort reste aide les petites listes, la plus forte moyenne les grandes (1).

CORRIGÉ — CORRIGÉ TYPE DE LA PARTIE 2 — UNE COPIE DE MAJOR

Introduction. « Au premier tour, on choisit ; au second, on élimine » : la formule rappelle que les électeurs adaptent leur vote aux règles du jeu. Le **mode de scrutin** est l'ensemble des règles qui convertissent les suffrages exprimés en sièges ; on en distingue trois — **majoritaire, proportionnel et mixte**. En France, il est fixé par la loi, sauf pour l'élection présidentielle (art. 7), et peut donc changer au gré des majorités : les législatives de 1986 ont eu lieu à la proportionnelle, avant le retour au scrutin majoritaire dès 1986. **Ce choix n'est-il qu'une technique de décompte des voix, ou façonne-t-il la vie politique elle-même ?** Le mode de scrutin détermine la représentation et le système des partis (I), mais son influence reste relative et fait de son choix un arbitrage politique (II).

I. Un choix déterminant : le mode de scrutin façonne la représentation

A. Le scrutin majoritaire fabrique des majorités. Il amplifie la victoire du parti en tête et écarte les petits partis : le Front national obtient 35 sièges en 1986, à la proportionnelle, et un seul en 1988, au scrutin majoritaire, avec un score voisin. Selon Duverger (1951), le scrutin à un tour tend au bipartisme — le Royaume-Uni —, celui à deux tours au multipartisme tempéré par des alliances ; combiné à la bipolarisation, il a donné à la Ve République des majorités stables.

B. La proportionnelle fabrique des assemblées représentatives. Elle donne à chaque liste des sièges proportionnels à ses voix : l'assemblée devient le miroir de l'opinion. Mais elle rend les majorités difficiles et impose des coalitions négociées après l'élection, au risque de l'instabilité : la IVe République en est l'exemple. Même la méthode de calcul compte : la plus forte moyenne avantagent les grandes listes, le plus fort reste les petites.

II. Une influence relative, qui fait du choix un arbitrage politique

A. Les effets du mode de scrutin ne sont que des tendances. Les électeurs et les partis s'adaptent : vote utile, désistements, alliances — plus de 200 retraits entre les deux tours de 2024. Et le scrutin majoritaire ne garantit pas la majorité : en 1988, en 2022 et surtout en 2024, aucune majorité absolue ; l'Assemblée élue au scrutin majoritaire ressemble à une assemblée élue à la proportionnelle. La fragmentation de l'opinion pèse plus que la règle.

B. D'où la recherche de compromis. Parce qu'aucun mode de scrutin n'est neutre, le législateur les combine : les municipales et les régionales associent une prime majoritaire — la moitié ou le quart des sièges — et la proportionnelle ; l'Allemagne donne deux voix à chaque électeur. Le choix du mode de scrutin est ainsi un arbitrage entre représentativité et efficacité — et parfois un calcul partisan : on a reproché à la majorité de 1985, qui s'attendait à perdre les législatives suivantes, d'avoir adopté la proportionnelle pour limiter sa défaite.

Conclusion. Le choix du mode de scrutin n'est pas neutre : il façonne la représentation, le système des partis et la stabilité des gouvernements. Mais il ne décide pas de tout : l'état de l'opinion, les alliances et les électeurs eux-mêmes comptent autant, comme l'a montré 2024. D'où l'importance d'un choix réfléchi, que la Constitution laisse, en France, au législateur.

CORRIGÉ — BARÈME DE LA PARTIE 2

Introduction : définition du mode de scrutin et des trois modes (1), problématique claire (1), annonce du plan (1) · **I** : scrutin majoritaire, exemples et Duverger (2) ; proportionnelle, effets, méthodes (2) · **II** : les limites — 2022, 2024, adaptation des électeurs (2) ; les compromis, scrutins mixtes, choix politique (2) · **Conclusion** qui répond à la question (1).

6 — Auto-évaluation

Si tu ne sais pas répondre à ces questions sans regarder, tu ne maîtrises pas encore le chapitre.

1. Récite la définition de la démocratie et la formule de l'article 2, avec son auteur et sa date.
2. Cite la phrase de Churchill, avec le lieu et la date.
3. Donne les trois formes de la démocratie, avec une technique et un exemple pour la forme directe.
4. Distingue référendum et plébiscite, avec le critère et deux exemples.
5. Oppose, sur cinq points, souveraineté nationale et souveraineté populaire.
6. Cite l'article 27 et explique le mandat représentatif.
7. Cite l'article 3, alinéa 1, et dis quelle forme de démocratie est la France.
8. Présente l'article 11 : qui, sur quoi, combien de fois, le dernier.
9. Donne les conditions de jouissance et d'exercice du droit de vote, avec leurs références.
10. Cite l'article 88-3 et explique pourquoi il a fallu réviser la Constitution en 1992.
11. Raconte l'histoire de la parité en cinq dates.
12. Récite l'article 3, alinéa 3, et explique chaque caractère du suffrage.
13. Calcule les exprimés et l'abstention d'une élection de ton choix, et vérifie.
14. Donne les trois seuils des législatives, en disant sur quelle base chacun se calcule.
15. Répartis 5 sièges au plus fort reste et à la plus forte moyenne, et dis qui profite de chaque méthode.
16. Énonce les trois tendances de Duverger et une limite de ces tendances.

7 — Révision en marchant

1. **La démocratie, en une phrase ?** → Le régime où la souveraineté appartient au peuple.
2. **L'article 2, alinéa 5 ?** → « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. »
3. **Gettysburg, c'est quand ?** → Le 19 novembre 1863.
4. **Churchill, la démocratie ?** → Le pire des régimes, à l'exception de tous les autres.
5. **Les trois formes de démocratie ?** → Directe, représentative, semi-représentative.
6. **Une démocratie directe aujourd'hui ?** → Les Landsgemeinde de Glaris et d'Appenzell Rhodes-Intérieures.
7. **Référendum ou plébiscite : le critère ?** → Le peuple peut-il vraiment dire non ?
8. **Le référendum devenu plébiscite ?** → 1969 : de Gaulle démissionne après le « non ».
9. **Sieyès, sur le peuple ?** → Il ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants.
10. **Rousseau, sur la souveraineté ?** → Elle ne peut être représentée.
11. **Souveraineté nationale : quel mandat ?** → Représentatif.
12. **Souveraineté populaire : quel mandat ?** → Impératif.
13. **L'article 27 ?** → Tout mandat impératif est nul.
14. **Le suffrage censitaire ?** → Le vote réservé à ceux qui paient le cens.
15. **La France, quelle démocratie ?** → Semi-représentative : des représentants et le référendum (art. 3).
16. **Qui déclenche le référendum de l'article 11 ?** → Le Président, sur proposition du Gouvernement ou des deux assemblées.
17. **Le dernier référendum national ?** → Le 29 mai 2005.
18. **L'initiative partagée : combien de parlementaires et d'électeurs ?** → Un cinquième des parlementaires, un dixième des inscrits.
19. **Les hommes votent depuis... ?** → 1848.
20. **Les femmes votent depuis... ?** → 1944.
21. **Le vote à 18 ans depuis... ?** → 1974.
22. **Les trois conditions pour être électeur ?** → Nationalité, âge, droits civils et politiques.
23. **La condition pour voter ?** → Être inscrit sur une liste électorale.
24. **L'article 88-3 ?** → Les Européens votent aux municipales, sans être maire.
25. **Éligibilité ?** → Le droit d'être élu.
26. **L'âge pour être sénateur ?** → 24 ans.

27. **La parité, quel article ?** → L'article 1er, alinéa 2.
28. **Les caractères du suffrage ?** → Toujours universel, égal et secret.
29. **Les exprimés ?** → Les votants, moins les blancs et les nuls.
30. **La majorité absolue sur 577 sièges ?** → 289.
31. **Élu au 1er tour des législatives ?** → Majorité absolue des exprimés et 25 % des inscrits.
32. **Pour rester au second tour ?** → 12,5 % des inscrits.
33. **Au premier tour on choisit... ?** → Au second, on élimine.
34. **Scrutin à un tour, selon Duverger ?** → Le bipartisme.
35. **Le quotient électoral ?** → Les exprimés divisés par le nombre de sièges.
36. **Plus fort reste : qui en profite ?** → Les petites listes.
37. **Plus forte moyenne : qui en profite ?** → Les grandes listes.
38. **La prime des municipales ?** → La moitié des sièges.
39. **La prime des régionales ?** → Un quart des sièges.
40. **Les européennes, quel mode de scrutin ?** → La proportionnelle, seuil de 5 %.

Annexe A — Glossaire du chapitre

Terme	En une phrase	Définition académique
Démocratie	Le pouvoir du peuple	Régime politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce directement ou par des représentants élus ; « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » (art. 2 al. 5)
Pluralisme	La diversité des opinions et des partis	Coexistence de courants d'idées et de partis politiques concurrents, condition de la démocratie (décision 86-217 DC du 18 septembre 1986)
Démocratie directe	Le peuple décide lui-même	Forme de démocratie dans laquelle le peuple exerce lui-même le pouvoir, sans représentation ni délégation
Démocratie représentative	Le peuple élit ceux qui décident	Forme de démocratie dans laquelle le peuple confie l'exercice du pouvoir à des représentants élus, qui décident en son nom
Démocratie semi-représentative	Des élus, et le référendum	Forme de démocratie qui combine la représentation et des procédés de démocratie directe (référendum, initiative) ; dite aussi semi-directe
Référendum	Un vote du peuple sur un texte	Procédure par laquelle le peuple adopte ou rejette, par oui ou par non, un texte ; constituant ou législatif
Plébiscite	Un vote sur un homme	Consultation populaire qui porte en réalité sur la confiance accordée à un dirigeant, sans véritable choix pour les électeurs
Initiative populaire	Des citoyens proposent un texte	Procédure permettant à un nombre déterminé de citoyens de proposer un texte ou de provoquer un vote populaire
Révocation populaire	Les électeurs renvoient un élu	Procédure permettant aux électeurs de mettre fin au mandat d'un élu avant son terme (<i>recall</i>)
Référendum d'initiative partagée	Un référendum demandé par des parlementaires et des électeurs	Référendum de l'article 11 organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits (révision de 2008)
Souveraineté nationale	La souveraineté de la nation	Conception selon laquelle la souveraineté appartient à la nation, être abstrait qui ne s'exprime que par des représentants (Sieyès ; Constitution de 1791)
Souveraineté populaire	La souveraineté du peuple réel	Conception selon laquelle la souveraineté appartient au peuple, somme des citoyens qui en détiennent chacun une part (Rousseau ; Constitution de 1793)
Mandat représentatif	L'élu vote librement	Mandat par lequel l'élu représente la nation entière et décide librement, sans instructions ni révocation possible
Mandat impératif	L'élu obéit à ses électeurs	Mandat qui oblige l'élu à suivre les instructions de ses électeurs, qui peuvent le révoquer ; nul en France (art. 27)

Terme	En une phrase	Définition académique
Suffrage universel	Tous les citoyens adultes votent	Droit de vote reconnu à tous les nationaux majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques, sans condition de fortune, d'instruction ou de sexe
Suffrage censitaire	Le vote des contribuables	Droit de vote réservé aux citoyens qui paient un impôt d'un montant minimal, le cens
Électorat	Le droit de voter	Droit de participer aux élections, ou ensemble des personnes qui le détiennent
Éligibilité	Le droit d'être élu	Aptitude juridique à être élu : qualité d'électeur, âge requis, absence d'inéligibilité
Inéligibilité	L'interdiction d'être élu	Situation qui empêche une personne d'être élue, sous peine d'annulation de l'élection
Incompatibilité	L'interdiction de cumuler	Interdiction d'exercer simultanément un mandat et une autre fonction, qui oblige l'élu à choisir
Parité	L'égal accès des femmes et des hommes	Principe selon lequel la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (art. 1er al. 2)
Suffrage direct	Les électeurs élisent eux-mêmes	Mode d'élection dans lequel les électeurs désignent eux-mêmes les élus
Suffrage indirect	Des élus élisent	Mode d'élection dans lequel les électeurs désignent des délégués qui élisent à leur tour (les sénateurs)
Inscrits	Les électeurs sur les listes	Ensemble des électeurs inscrits sur les listes électorales d'une circonscription
Abstention	Ne pas voter	Fait, pour un électeur inscrit, de ne pas participer au scrutin ; $\text{taux} = \frac{\text{abstentionnistes}}{\text{inscrits}} \times 100$
Vote blanc	Un vote pour personne	Bulletin vierge ou enveloppe vide, exprimant le refus de choisir ; décompté à part depuis 2014, hors suffrages exprimés
Vote nul	Un bulletin irrégulier	Bulletin non conforme aux règles (annoté, déchiré, multiple), qui n'est pas pris en compte
Suffrages exprimés	Les votes qui comptent	Votes valablement émis en faveur d'un candidat ou d'une liste : votants moins bulletins blancs et nuls
Mode de scrutin	La règle qui transforme les voix en sièges	Ensemble des règles qui déterminent comment les suffrages exprimés sont convertis en sièges
Scrutin uninominal	On élit une personne	Scrutin dans lequel un seul siège est à pourvoir par circonscription
Scrutin de liste	On élit une liste	Scrutin dans lequel plusieurs sièges sont à pourvoir et les électeurs votent pour des listes
Scrutin majoritaire	Le premier emporte le siège	Mode de scrutin qui attribue le siège au candidat ou à la liste qui obtient la majorité des suffrages, à un ou deux tours
Majorité absolue	Plus de la moitié	Nombre de voix supérieur à la moitié des suffrages exprimés : le premier entier supérieur à la moitié
Majorité relative	Le plus de voix	Nombre de voix supérieur à celui de chacun des autres candidats, sans condition de seuil
Représentation proportionnelle	Des sièges proportionnels aux voix	Mode de scrutin de liste qui attribue à chaque liste un nombre de sièges proportionnel au nombre de suffrages obtenus
Quotient électoral	Le prix d'un siège en voix	Nombre obtenu en divisant les suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir
Plus fort reste	La méthode qui aide les petits	Méthode qui attribue les sièges restants aux listes ayant le plus de voix non utilisées après application du quotient
Plus forte moyenne	La méthode qui aide les gros	Méthode qui attribue chaque siège restant à la liste dont le rapport voix ÷ (sièges obtenus + 1) est le plus élevé

Terme	En une phrase	Définition académique
Seuil électoral	Le minimum pour avoir des sièges	Pourcentage minimal de suffrages exprimés en dessous duquel une liste est exclue de la répartition (5 % en France)
Scrutin mixte	Majoritaire et proportionnel à la fois	Mode de scrutin qui combine, dans une même élection, une part majoritaire et une part proportionnelle
Prime majoritaire	Le bonus de sièges du vainqueur	Fraction des sièges attribuée d'office à la liste arrivée en tête, avant la répartition proportionnelle du reste (la moitié aux municipales, le quart aux régionales)
Grand électeur	Un élu qui élit les sénateurs	Membre du collège électoral des sénatoriales, surtout des délégués des conseils municipaux

Annexe B — Tableau de couverture des sources

Chaque élément des trois sources : ✓ traité · △ traité et corrigé · ✕ absent des sources.

N°	Élément des sources	État	Où c'est traité
1	Diapo 1 — chapitre 2, l'organisation du pouvoir dans l'État : trois aspects, trois sections	✓	§ 1
2	Diapo 2 — la démocratie : forme partagée par de nombreux États ; définition (art. 2) ; liberté et égalité ; Churchill ; deux paragraphes	△	§ 2.1 — citation de Churchill rétablie, avec sa date
3	Diapo 3 — § 1, les modalités d'exercice : trois formes, directe, représentative, semi-représentative	△	§ 2.1 — « semi-représentative » et « semi-directe » : deux noms pour une même forme
4	Diapo 4 — le cas français : quelle forme de démocratie ? Le référendum : article 11 et utilisation	✓	§ 2.1 — reconstruit : art. 3, art. 11, les huit référendums, l'initiative partagée
5	Diapo 5 — § 2, l'élection des gouvernants : A. modalités du vote ; B. modes de scrutin	✓	§ 2.2 à 2.4
6	Diapo 6 — l'accès au vote : l'électorat, principe et restrictions ; l'éligibilité ; art. 1er (parité)	✓	§ 2.2 — éligibilité reconstruite
7	Diapo 7 — l'exercice du vote ; principes à retenir ; art. 3 : universel, égal, secret	△	§ 2.2 — texte exact de l'art. 3 al. 3 : « toujours universel, égal et secret »
8	Diapo 8 — B. modes de scrutin : le scrutin permet d'obtenir un résultat électoral ; trois modes	✓	§ 2.3
9	Diapo 9 — le scrutin majoritaire : définition, à un tour, à deux tours, effets	✓	§ 2.3
10	Diapo 10 — la représentation proportionnelle : fonctionnement par liste, définition, effets	✓	§ 2.4 — méthodes de calcul reconstruites
11	Diapo 11 — le scrutin mixte : définition, exemples	✓	§ 2.4
12	Notes — le scrutin majoritaire : est élu celui qui arrive en tête ; un ou plusieurs tours	✓	§ 2.3
13	Notes — le scrutin à un tour : pas en France, les États-Unis pour les députés	✓	§ 2.3 — l'exemple type, le Royaume-Uni, ajouté
14	Notes — le scrutin à deux tours : plus de 50 % au premier tour, sinon la majorité au second ; 12,5 % « des suffrages » ; 577 circonscriptions	△	§ 2.3 — il faut aussi 25 % des inscrits ; 12,5 % des inscrits ; majorité relative au second tour
15	Notes — avantages et inconvénients du scrutin majoritaire	✓	§ 2.3
16	Notes — la proportionnelle : listes, autant de noms que de sièges, sièges proportionnels aux voix	✓	§ 2.4

N°	Élément des sources	État	Où c'est traité
17	Notes — avantage et difficulté de la proportionnelle : représentativité, coalitions	✓	§ 2.4
18	Notes — remarque sur 2022 et 2024 : une Assemblée sans majorité	✓	§ 2.3
19	Notes — le scrutin mixte : prime à la liste en tête et proportionnelle ; municipales ; avantage et défaut	✓	§ 2.4
20	Polycopié p. 1 — plan en quatre sections	✓	§ 2.1 à 2.4, dans l'ordre du cours
21	Polycopié p. 2 — définition : Lincoln, art. 2 al. 5, Kelsen, liberté des Anciens, art. 3, peuple et nation	△	§ 2.1 — Gettysburg daté de 1863 ; formule complète de l'art. 2
22	Polycopié p. 2 — art. 27, démocratie semi-directe (art. 11 et 89), légitimité, suffrage universel, art. 3 al. 4, art. 4 et partis, pluralisme (86-217 DC)	✓	§ 2.1, § 2.2
23	Polycopié p. 3 — démocratie directe : Landsgemeinde, référendum et plébiscite, 1946, 1969, 2005	△	§ 2.1 — dates du vote des femmes dans les Landsgemeinde
24	Polycopié p. 3 — Allemagne et Royaume-Uni (1975, 2011) ; Écosse et Catalogne (2014)	△	§ 2.1 — Brexit (2016) ajouté
25	Polycopié p. 3 — révocation (<i>recall</i>), initiative, référendum abrogatif italien, gilets jaunes et RIC	✓	§ 2.1
26	Polycopié p. 3-4 — régime représentatif : Révolution, nation, Sieyès, suffrage censitaire, suffrage universel, mandat	✓	§ 2.1
27	Polycopié p. 4 — démocratie semi-directe : art. 3, coexistence, référendum abrogatif, art. 89	✓	§ 2.1
28	Polycopié p. 5 — nationalité : décision 92-308 DC, Maastricht, art. 88-3	△	§ 2.2 — texte exact de l'art. 88-3 et vraie raison de l'exclusion des sénatoriales
29	Polycopié p. 5 — âge (loi de 1974) ; droits civils et politiques : incapacité des majeurs sous tutelle, indignité	△	§ 2.2 — les majeurs sous tutelle votent depuis la loi du 23 mars 2019
30	Polycopié p. 5-6 — inscription obligatoire, liste par commune, lien avec la commune (art. L. 11) ; révision annuelle par une commission	△	§ 2.2 — répertoire électoral unique depuis 2019 ; deuxième année au rôle
31	Polycopié p. 6 — tableau jouissance et exercice ; loi du 1er août 2016	✓	§ 2.2 — tableau repris
32	Polycopié p. 7 — caractère universel (1848, 1944) ; égalité : un homme, une voix, parité (1982, 1999, 2008)	✓	§ 2.2
33	Polycopié p. 7 — égalité et découpage des circonscriptions, erreur manifeste	✓	§ 2.2
34	Polycopié p. 7 — liberté : vote obligatoire à l'étranger, sénatoriales ; abstention ; blancs et nuls en 2000	△	§ 2.2 — chiffres d'abstention mis à jour ; 16 % des votants en 2000 ; loi du 21 février 2014
35	Polycopié p. 7 — secret du vote, isoloir	✓	§ 2.2
36	Polycopié p. 8 — modes de scrutin : effets, choix du législateur (direct, uninominal, tours) ; le constituant ne choisit pas en France	△	§ 2.3 — sauf la présidentielle (art. 7 de la Constitution)
37	Polycopié p. 8 — usages du majoritaire à deux tours : présidentielle, législatives, européennes, sénatoriales	△	§ 2.3, § 2.4 — présidentielle : art. 7 de la Constitution ; européennes : proportionnelle ; sénatoriales : seuil de 3 sièges
38	Polycopié p. 8 — uninominal, un et deux tours, « au premier tour on choisit », désistements	△	§ 2.3 — majorité absolue : « plus de la moitié »
39	Polycopié p. 8 — effets : multipartisme, amplification, petits partis (FN : 1993, 1997, 2012), bipolarisation, stabilité	△	§ 2.3 — chiffres du FN et du RN mis à jour, exemple de 1986-1988 ; stabilité nuancée (1988, 2022, 2024)

Nº	Élément des sources	État	Où c'est traité
40	Polycopié p. 9 — tableau un tour, deux tours	△	§ 2.3 — colonnes inversées : le multipartisme va avec le scrutin à deux tours
41	Polycopié p. 8-9 — la proportionnelle et le scrutin mixte, annoncés mais non développés	✕	Absents du polycopié : reconstruits au § 2.4 à partir des diapositives, des notes et du Code électoral